

Sumário

MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO	6
SUGESTÃO DE CÓDIGO AMBIENTAL MUNICIPAL	6
UMA POLÍTICA AMBIENTAL PARA O NOSSO MUNICÍPIO – JUSTIFICATIVA DO PROJETO DO CÓDIGO AMBIENTAL MUNICIPAL	6
TÍTULO I	9
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9
CAPÍTULO I	9
DISPOSIÇÕES GERAIS	9
CAPÍTULO II	16
DOS PRINCÍPIOS	16
CAPÍTULO III	17
DOS OBJETIVOS	17
CAPÍTULO IV	20
DOS INSTRUMENTOS	20
SEÇÃO I	21
DAS NORMAS URBANÍSTICAS E DE CONTROLE AMBIENTAL	21
SEÇÃO II	22
DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO	22
SEÇÃO III	22
DA ARBORIZAÇÃO	22
SEÇÃO IV	24
DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS	24
SEÇÃO V	24
DO MONITORAMENTO E DA AUDITORIA AMBIENTAL	24
SEÇÃO VI	26
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	26
SEÇÃO VII	29

	2
DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	29
SEÇÃO VIII	29
DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E DO DIREITO À INFORMAÇÃO	29
SEÇÃO IX.....	32
DO LICENCIAMENTO E DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	32
SEÇÃO X.....	36
DOS ESTUDOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS.....	36
SEÇÃO XI.....	40
DA AUDIÊNCIA PÚBLICA	40
SEÇÃO XII.....	42
DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL MUNICIPAL	42
SEÇÃO XIII	44
DO CADASTRO DE CONSULTORES AMBIENTAIS E DO CADASTRO TÉCNICO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS.....	44
SEÇÃO XIV.....	45
DOS ESTÍMULOS E INCENTIVOS	45
SEÇÃO XV	45
DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.....	45
SEÇÃO XVI.....	47
DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL.....	47
SEÇÃO XVII.....	50
DO TURISMO ECOLÓGICO.....	50
SEÇÃO XVIII	50
DA PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	50
SEÇÃO XIX.....	53
DO PODER DE POLÍCIA E DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	53
CAPÍTULO I	54

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	54
CAPÍTULO II	54
DO DESTACAMENTO AMBIENTAL DA GUARDA MUNICIPAL	54
CAPÍTULO III	59
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES	59
SEÇÃO I	59
DISPOSIÇÕES GERAIS	59
SEÇÃO II	61
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	61
SEÇÃO III	65
DA PRESCRIÇÃO	65
SEÇÃO IV	66
DA APLICAÇÃO DA PENA	66
TÍTULO II	73
DO MEIO AMBIENTE ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO	73
CAPÍTULO I	73
DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	73
CAPÍTULO II	75
DO USO DO SOLO	75
CAPÍTULO III	76
DO CONTROLE AMBIENTAL	76
SEÇÃO I	78
DA POLUIÇÃO DO AR	78
SEÇÃO II	80
DA POLUIÇÃO DO SOLO	80
SEÇÃO III	83
DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS	83
SEÇÃO IV	85

DA POLUIÇÃO SONORA	85
SEÇÃO V.....	93
DA POLUIÇÃO VISUAL	93
SEÇÃO VI.....	101
DAS SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS PERIGOSOS	101
SEÇÃO VII.....	104
DA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS.....	104
SEÇÃO VIII	107
DOS ESGOTOS SANITÁRIOS	107
SEÇÃO IX.....	108
CAPÍTULO I	108
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	108
CAPÍTULO II	110
DA LOGÍSTICA REVERSA	110
CAPÍTULO III.....	111
DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.....	111
CAPÍTULO IV	118
DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.....	118
CAPÍTULO V	120
DA FAUNA E DA FLORA	120
SEÇÃO I.....	120
DA FAUNA	120
SEÇÃO II	122
DA FLORA	122
CAPÍTULO I	122
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.....	122
CAPÍTULO II.....	125
DA RESERVA LEGAL	125

CAPÍTULO III.....	126
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS	126
SUBSEÇÃO I.....	126
DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	126
SUBSEÇÃO II.....	133
DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE	133
CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS	133
TÍTULO III.....	134
DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	134
CAPÍTULO I	134
DA ESTRUTURA.....	134
CAPÍTULO II	135
DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	135
CAPÍTULO III.....	139
DO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL	139
CAPÍTULO IV	140
DOS ÓRGÃOS SETORIAIS	140
CAPÍTULO V	142
DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	142
CAPÍTULO V	142
DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL	142
TÍTULO IV	145
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS	145

MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO

DE CÓDIGO AMBIENTAL MUNICIPAL

Esta sugestão foi inserida no sentido de colaborar com referências para a definição de bons instrumentos jurídicos que possam orientar a definição das políticas de meio ambiente a serem implementadas ou revisadas para o Município de Belford Roxo.

A Resolução CONAMA nº 237/97, em seus artigos 5º e 6º, suprimiu grande parte da competência dos Estados para licenciamento, transferindo-a para os Municípios.

Posteriormente, a Lei Complementar Federal nº 140/2011, regulamentou a matéria da competência para o licenciamento ambiental.

Com efeito, qualquer atividade ou empreendimento de impacto ambiental local e cujos impactos ambientais diretos não ultrapassem os limites territoriais do Município devem ser licenciados pelo Poder Municipal.

Assim, a elaboração de minuta de um Código Ambiental Municipal deverá considerar a necessidade de instituir-se o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, os procedimentos da fiscalização ambiental e as penalidades, o poder de polícia ambiental para uma efetiva atuação dos agentes municipais, e o Fundo Municipal de Meio Ambiente.

UMA POLÍTICA AMBIENTAL PARA O NOSSO MUNICÍPIO – JUSTIFICATIVA DO PROJETO DO CÓDIGO AMBIENTAL MUNICIPAL

Em vários Estados da Federação, as prefeituras têm encontrado um grande apoio de instituições ligadas às questões ambientais e organizações da sociedade civil, colaborando em um longo processo de melhoria da qualidade ambiental, através da defesa do meio ambiente e da qualidade de vida de toda a população.

O artigo 225 da Constituição Federal diz que: *"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações"*.

O Estado Brasileiro é organizado sob a forma federativa, cuja divisão política interna revela-se em três níveis, a saber: União, Estados-membros e Municípios, competindo a todos, concorrentemente, a proteção do meio ambiente, conforme estatui o artigo 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal.

Aos Municípios, por sua vez, a Carta Política estabeleceu autonomia e competência para legislar sobre assuntos locais, em suplementação à legislação nacional e estadual pertinente, segundo extrai-se da combinação dos artigos 18, 29 e 30 dessa mesma referência normativa.

A reserva legislativa conferida aos Municípios é resultado do conhecimento do Constituinte que, em se tratando de uma Nação de proporções territoriais continentais como a brasileira, seria absolutamente impossível reunir em um único diploma normativo todas as especificidades e peculiaridades das quase infinitas realidades locais. Assim, as normas nacionais fixam parâmetros generalíssimos adaptáveis a cada esfera administrativa e, segundo a abrangência territorial, vai se restringindo no segundo patamar aos Estados-membros e, por fim, nos Municípios.

Com a edição da Resolução nº 237, de 1997, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, da Lei Federal nº 9.605/98 que trata dos Crimes Ambientais, do Decreto Federal nº 6.514/08 que a regulamenta, dentre outras normas ambientais federais e estaduais, torna-se oportuno e imprescindível o investimento municipal para capacitação técnica e administrativa e, assim, se fazer presente na gestão integrada das políticas públicas relativas a estas demandas.

Por um lado, percebemos um aumento nos índices de danos ambientais, chegando a refletir um quase total descaso para a questão por parte de empreendimentos econômicos, tanto na área urbana como na rural, por outro, observamos uma desinformação generalizada de diversos setores que, por falta de uma sintonia de atribuições, acabam ignorando as agressões ambientais, tanto ao nível dos órgãos

federal, estadual e municipal, passando para à sociedade a imagem de ineficiência, com consequências negativas nas atividades de turismo, lazer e qualidade de vida para os munícipes.

Dessa forma, o Município de Belford Roxo necessita articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos diversos municípios, órgãos e entidades municipais, dirimindo os atuais conflitos de atuações e competência com órgãos federais e estaduais.

Para tanto, deverá definir uma estrutura administrativa para a área ambiental, assim como definir seus instrumentos legais para atuação necessária.

Uma legislação ambiental municipal torna-se imprescindível para fundamentar o interesse local, regular a ação do Poder Público Municipal e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas, na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Ao longo do texto normativo é possível encontrar tais valores preservados, como se pode verificar na fixação da política municipal do meio ambiente, a gestão municipal inserida no sistema municipal do meio ambiente, a fixação dos instrumentos da política ambiental municipal, controle dos diversos bens ambientais, as infrações ambientais no âmbito administrativo municipal e do respectivo processo administrativo, sempre presente o viés da interdisciplinaridade e participação popular nos assuntos do interesse ambiental local.

A exemplo do que já ocorre em alguns Municípios brasileiros, os “Órgãos Municipais de Meio Ambiente” necessitam ter bons subsídios técnicos para um melhor desempenho de seu quadro de funcionários, assim como eficientes instrumentos que norteiem o planejamento estratégico, informando e orientando os demais instrumentos do planejamento.

Por tais razões é que se justifica a elaboração do presente Código Ambiental Municipal.

Por derradeiro, o Executivo Municipal conta com a colaboração dos altivos Vereadores desta cidade na apreciação e votação do presente projeto de Lei.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. _____ DE _____ DE 2017.

Institui o **Código Ambiental Municipal – CAM**,
contendo a Política e o Sistema Municipal de Meio
Ambiente de Belford Roxo, e dá outras
providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Belford Roxo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. O Município de Belford Roxo, nos termos dos artigos 23 e 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, e da Lei Federal nº 6.938/1981, exercerá a gestão pública integrada do patrimônio ambiental municipal e dos recursos naturais localizados no território sob sua jurisdição, através das normas previstas nesta Lei, na legislação que lhe for complementar e na legislação correlata, federal, estadual e municipal vigentes.

Parágrafo Único. O patrimônio ambiental municipal é composto dos elementos naturais, artificiais e culturais, localizados no território sob jurisdição do Município de Belford Roxo.

Art. 2º. A Política Municipal de Meio Ambiente é o conjunto de princípios, objetivos e instrumentos de ação, que visa o planejamento e a execução dos processos de construção, proteção, preservação e restauração do meio ambiente, e manutenção do equilíbrio ecológico.

Parágrafo Único. Para os fins do disposto nesta Lei, aos termos conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração, aplicam-se os conceitos previstos na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, assim como os seguintes:

- I – agente ambiental: agente da autoridade ambiental devidamente qualificado e capacitado, assim reconhecido pela autoridade ambiental por meio de portaria publicada no Diário Oficial, possuidor do poder de polícia, responsável por lavrar o auto de infração e tomar as medidas preventivas que visem cessar o dano ambiental;
- II – agente poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por degradação ou poluição ambiental;
- III – auditoria ambiental: instrumento de gestão ambiental que visa ao desenvolvimento documentado e objetivo de um processo periódico de inspeção, análise e avaliação sistemática das condições, práticas e procedimentos ambientais de um agente poluidor;
- IV – audiência pública: instrumento de caráter não deliberativo de consulta pública para a discussão de estudos ambientais, projetos, empreendimentos, obras ou atividades que façam uso dos recursos ambientais e/ou que potencial ou efetivamente que possam causar degradação do meio ambiente nos termos da legislação vigente;
- V – compensação ambiental: é um mecanismo financeiro de compensação pelos efeitos de impactos ambientais não mitigáveis ocorridos quando da

implantação de empreendimentos, identificados no processo de licenciamento ambiental;

VI – conservação: é o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;

VII – controle ambiental: são as atividades desenvolvidas para licenciamento, fiscalização e monitoramento de atividades e empreendimentos potencial ou efetivamente causadores de degradação do meio ambiente, visando obter ou manter a qualidade ambiental;

VIII – degradação ambiental: é um processo de degeneração do meio ambiente, onde as alterações biofísicas do meio provocam uma alteração na fauna e flora natural, com eventual perda de biodiversidade;

IX – desenvolvimento sustentável: é o desenvolvimento social, econômico e ambiental capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações;

X – ecossistema: conjunto formado por todos os fatores bióticos e abióticos que atuam simultaneamente sobre um determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço de dimensões variáveis; é uma totalidade integrada, sistêmica e aberta, que envolve fatores abióticos e bióticos, com respeito a sua composição, estrutura e função;

XI – educação ambiental: processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, saberes, conhecimentos, habilidades, competências, atitudes, hábitos, e costumes, voltados à conservação, preservação e recuperação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade;

XII – esgotos: de acordo com a sua origem os esgotos ou efluentes, podem ser classificados em esgotos domésticos, esgotos industriais, esgotos sanitários e esgotos pluviais, e assim definidos pela Norma Brasileira – NBR:

a) esgoto doméstico: despejo líquido resultante do uso da água para a higiene e necessidades fisiológicas humanas;

b) esgoto industrial: despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitados os padrões de lançamento estabelecidos;

c) esgoto sanitário: despejo líquido constituído de esgotos domésticos, industriais, água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária (NBR 7229-1993);

d) esgoto pluvial: esgoto proveniente das águas de chuva;

XIII – fiscalização ambiental: toda e qualquer ação de agente fiscal visando ao exame e verificação do atendimento às disposições contidas na legislação ambiental, neste Código e nas normas deles decorrentes;

XIV – gases de efeito estufa: são gases lançados na atmosfera principalmente pela queima de combustíveis fósseis que aumentam a absorção de calor e elevam a temperatura do planeta, provocando o aquecimento global;

XV – gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar o uso sustentável dos recursos naturais, por instrumentação adequada – regulamentos, normatização e investimentos – assegurado racionalmente o conjunto do desenvolvimento produtivo, social e econômico em benefício do meio ambiente e da coletividade;

XVI – impacto ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais;

XVII – impacto ambiental local: é todo e qualquer impacto ambiental que não ultrapasse os limites territoriais do Município;

XVIII - meio ambiente: é o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abrigam e regem a vida em todas as suas formas;

XIX – padrão de emissão: é o limite de concentração de poluentes que, ultrapassados, poderá afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, às atividades econômicas e à qualidade ambiental em geral;

XX – padrões de qualidade ambiental: são os valores das concentrações máximas toleráveis no ambiente para cada poluente, de modo a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, as atividades sociais e econômicas e o meio ambiente em geral;

XXI – plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;

XXII – poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

- a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
- b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

XXIII – preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo o desequilíbrio ecológico dos sistemas naturais;

XXIV – qualidade ambiental: conjunto de condições que um ambiente oferece, em relação às necessidades de seus componentes, incluindo a necessidade de proteção de bens de valor histórico e cultural;

XXV – recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original;

XXVI – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora;

XXVII – reserva legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas, definidas pelo Código Florestal Brasileiro;

XXVIII – saúde ambiental: é a parte da saúde pública que engloba os problemas resultantes dos efeitos que o ambiente exerce sobre o bem-estar físico e bemestar mental do homem, como parte integrante de uma comunidade;

XXX – sistema de tratamento sanitário individual: são construções destinadas a remover os resíduos sólidos e a carga orgânica de esgotos domésticos que pode ser unifamiliar ou de pequenas empresas como a fossa séptica ou similares;

XXXI – termo de compromisso ambiental: instrumento de gestão ambiental que tem por objetivo precípuo a recuperação do meio ambiente degradado, por meio de fixação de obrigações e condicionantes técnicas que deverão ser rigorosamente cumpridas pelo infrator em relação à atividade degradadora a que causa, de modo a cessar, corrigir, adaptar, recompor ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente e permitir que as pessoas físicas e jurídicas possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes e adequação à legislação ambiental;

XXXII – termo de referência: conjunto de critérios exigidos para a realização de determinada atividade;

XXXIII – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos naturais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituída pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;

XXXIV– zoneamento ecológico-econômico: é um instrumento legal de diagnóstico do uso do território visando assegurar o desenvolvimento sustentável, divide a terra em zonas, a partir dos recursos naturais e de marcos jurídicos, onde são definidas potencialidades econômicas, fragilidades ecológicas e as tendências de ocupação, incluindo as condições de vida da população, cujas informações irão compor cenários com diretrizes para a tomada de decisões e investimentos;

Art. 3º. A Política Municipal de Meio Ambiente tem como objetivo a interação e o esforço conjunto do Poder Público Municipal e do cidadão com vistas a proteger o meio ambiente, assegurando o direito da sociedade a uma vida saudável e garantindo que a exploração dos recursos ambientais não comprometa as necessidades das presentes e futuras gerações.

Art. 4º. Os princípios e as diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente serão obrigatoriamente observados na definição de qualquer política, programa, plano ou projeto e na execução de qualquer atividade, quer públicos ou privados, no território sob jurisdição do Município de Belford Roxo, como garantia do direito da coletividade ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS

Art. 5º. São princípios da Política Municipal de Meio Ambiente:

- I – a compatibilização com a política ambiental federal e estadual;
- II – o direito, da atual e futura geração, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;
- III – o desenvolvimento sustentável;
- IV – a prevenção do dano ambiental;
- V – a participação popular;
- VI – o direito de acesso às informações ambientais;
- VII – o planejamento e a fiscalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, visando à racionalização dos seus usos;
- VIII – a proteção, preservação e recuperação dos ecossistemas;
- IX – a recuperação de áreas degradadas;
- X – a responsabilização do causador do dano ambiental, na reparação do prejuízo ocasionado, independentemente de outras sanções civis e penais cabíveis (poluidor-pagador);
- XI – o controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;

XII – a educação ambiental.

XIII - o pagamento pelo uso de recursos naturais (usuário-pagador);

XIV - a função sócio-ambiental da propriedade urbana e rural;

XV – o respeito às formas tradicionais de organização social e às suas necessidades de reprodução física e cultural e melhoria de condição de vida, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da legislação municipal aplicável, em consonância com os interesses da comunidade em geral;e

XVI – o princípio do protetor-recebedor.

CAPÍTULO III

DOS OBJETIVOS

Art. 6º. São objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente:

I – Compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, visando assegurar as condições da sadia qualidade de vida e do bem-estar da coletividade;

II – Proteger os ecossistemas no espaço territorial municipal, buscando sua conservação e recuperação, quando degradados, bem como sua utilização sustentável, desde que não afete seus processos vitais;

III – Fomentar o desenvolvimento de pesquisas, a geração e difusão de tecnologias regionais orientadas para o uso racional dos recursos naturais;

IV – Induzir, por meio de estímulos e incentivos, a adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e econômicas aptas a preservar o meio ambiente,

compatibilizando as metas de desenvolvimento sócio econômico com a conservação dos recursos ambientais e do equilíbrio ecológico;

V - Adequar as atividades sócio econômicas rurais ou urbanas, do poder público ou do setor privado, às imposições do equilíbrio ambiental e dos ecossistemas naturais;

VI - Identificar e caracterizar os ecossistemas presentes no território municipal, através de suas funções, fragilidades e potencialidades, e definir usos compatíveis à sua conservação, através do zoneamento ecológico econômico;

VII - Adotar, obrigatoriamente, no Plano Diretor do Município normas relativas ao desenvolvimento urbano que levem em conta a proteção ambiental, estabelecendo prioridade para aquelas que dêem suporte, no meio rural, ao desenvolvimento de técnicas voltadas ao manejo sustentável dos recursos naturais, e cerceando os vetores de expansão urbana em áreas ambientalmente frágeis ou de relevante interesse ambiental;

VIII - Estabelecer normas, critérios, índices e padrões de qualidade ambiental, bem como relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais, adequando-as permanentemente em face do crescimento da cidade, de sua densidade demográfica, das demandas sociais e econômicas, das inovações tecnológicas disponíveis e às alterações decorrentes de ação antrópica ou natural;

IX - Controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o emprego de materiais ou substâncias, métodos e/ou técnicas, originados ou utilizados por empreendimentos públicos ou privados que comportem risco iminente para a vida ou que possam comprometer a qualidade ambiental;

X - Divulgar dados e informações das condições ambientais e promover a formação de uma consciência ambiental, tendo a educação ambiental como principal base da cidadania;

XI - Preservar as áreas protegidas do Município e criar outras necessárias ao equilíbrio ecológico e ao bem-estar da população, com ênfase para as áreas de mananciais, recuperando corpos hídricos poluídos ou assoreados e sua mata ciliar;

- XII - Impor ao poluidor e/ou predador a obrigação de reparar e/ou indenizar os danos causados, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis;
- XIII - Fixar, na forma e nos limites da lei, a contribuição dos usuários pela utilização dos recursos naturais, com finalidade econômica;
- XIV - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive quando à educação informal da comunidade;
- XV - Adotar medidas garantidoras da preservação do Patrimônio Ambiental Municipal;
- XVI - Implementar e exigir o prévio licenciamento ambiental para a instalação e funcionamento de atividades e serviços potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, públicos ou privados, como instrumento de controle e monitoramento ambiental;
- XVII - Controlar a disposição final e o tratamento de resíduos sólidos, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como o lançamento de efluentes e emissões gasosas de qualquer natureza de forma adequada à proteção do meio ambiente;
- XVIII - Impor programa de arborização do Município e a adoção de métodos de poda que evitem a mutilação das árvores no seu aspecto estrutural, vital e estético;
- XIX - Cooperar com a implementação de um programa permanente de implantação e manutenção, pelo Município, de uma política de saneamento básico;
- XX - Implementar e estimular a adoção de medidas para cumprimento dos princípios, objetivos e diretrizes da política nacional e estadual de mudanças climáticas;
- XXI - Instituir e implementar o Sistema Municipal de Unidades de Conservação - SMUC.

CAPÍTULO IV

DOS INSTRUMENTOS

Art. 7º. São instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente:

- I - as normas urbanísticas e de controle ambiental;
- II - o zoneamento ecológico-econômico;
- III - a arborização urbana;
- IV - os espaços territoriais especialmente protegidos;
- V - o monitoramento e a auditoria ambiental;
- VI - a educação ambiental;
- VII - a pesquisa científica e tecnológica;
- VIII - a participação popular;
- IX - o licenciamento e a autorização ambiental;
- X - a avaliação e estudos dos impactos ambientais;
- XI - a audiência pública;
- XII - o termo de ajustamento de conduta e o termo de compromisso ambiental municipal;
- XIII - o cadastro de consultores ambientais e o cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais;

- XIV - os estímulos e incentivos com objetivo de proteger, manter, melhorar e recuperar a qualidade ambiental;
- XV - os acordos, convênios, consórcios e outros mecanismos associados de gerenciamento de recursos ambientais;
- XVI - o fundo municipal de meio ambiente - FMMA;
- XVII - o turismo ecológico;
- XVIII - a proteção e preservação dos recursos hídricos;
- XIX - a fiscalização ambiental;
- XX - as sanções administrativas, inclusive a pecuniária e a suspensão de atividades, quando verificada infração à legislação ambiental;
- XXI - a compensação ambiental;

SEÇÃO I

DAS NORMAS URBANÍSTICAS E DE CONTROLE AMBIENTAL

Art. 8º. O uso dos recursos naturais existentes no território sob jurisdição do Município de Belford Roxo, bem como qualquer atividade, obra e empreendimento, que possam causar poluição ou degradação ao meio ambiente, sujeitam-se:

- I - aos critérios e restrições impostas pelas normas gerais federais, complementadas pelas normas editadas pelo Estado do Rio de Janeiro e suplementadas pelas normas do Município de Belford Roxo, quer de caráter urbanístico ou ambiental;
- II - aos padrões de qualidade ambiental.

SEÇÃO II

DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

Art. 9º. O zoneamento ecológico-econômico tem por finalidade ordenar o uso do solo urbano e de expansão urbana e rural, visando à proteção do meio ambiente, competindo ao Município de Belford Roxo:

- I – detalhar, no que couber, normas e diretrizes estabelecidas no zoneamento ecológico-econômico do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhes cumprimento;
- II – respeitar, no que couber, as normas e diretrizes, estabelecidas no zoneamento ecológico-econômico do Estado do Rio de Janeiro, na revisão do Plano Diretor Municipal;
- III – elaborar e implementar o zoneamento ecológico-econômico a nível municipal, nas escalas locais de 1:100.000 e maiores, para indicativos operacionais de gestão e ordenamento territorial, tais como, plano diretor municipal, plano de gestão ambiental e territorial local, usos de Área de Preservação Permanente, nos termos do Decreto Federal nº 4.297, de 10 de julho de 2002.

SEÇÃO III

DA ARBORIZAÇÃO

Art. 10. A vegetação de porte arbóreo, localizada na zona urbana do Município de Belford Roxo é considerada bem de interesse da coletividade, integrante do Patrimônio Ambiental Municipal.

§1º. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizem matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de

vegetação nativa ficam obrigadas ao plantio de pelo menos uma árvore para cada uma suprimida em terreno ou via pública, em todo o Município de Belford Roxo.

§2º. A supressão de árvores somente será permitida quando comprovado tecnicamente o comprometimento do vegetal por qualquer circunstância, sendo obrigatória a substituição da mesma por uma espécie similar ou por outra desde que mais adequada.

§3º. A supressão de árvores na zona urbana sem a prévia e expressa autorização do órgão ambiental municipal é considerada infração administrativa e sujeitará o autor às penalidades previstas nesta Lei, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal.

Art. 11. Nenhuma obra, de interesse público ou privado, será executada sem a preservação da vegetação de porte arbóreo existente na área.

§1º. Na impossibilidade da preservação a que se refere o caput desde artigo serão destinados previamente novos espaços verdes na área ou em outra a ser aprovada pelo órgão ambiental municipal.

§2º. Para o cumprimento do disposto neste artigo serão utilizadas espécies da flora nativa.

Art. 12. Na execução de planos de urbanização serão preservados vinte por cento (20%) da vegetação existente na área.

Parágrafo único. O percentual previsto no caput poderá ser reduzido ou ampliado, de acordo com as características ambientais do local afetado e mediante justificativa técnica do empreendedor, devidamente autorizada pelo órgão ambiental municipal.

SEÇÃO IV

DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

Art. 13. São considerados espaços territoriais especialmente protegidos, as áreas de preservação permanente, as unidades de conservação e todos os ecossistemas transformados em Patrimônio Ambiental Municipal.

§1º. Aos espaços previstos neste artigo aplicam-se as disposições da legislação federal, do Estado do Rio de Janeiro, e pelas normas editadas pelo Município de Belford Roxo.

§2º. A criação, implantação e gestão das unidades de conservação municipais observarão os critérios e normas previstos neste Código que institui, também, o Sistema Municipal de Unidades de Conservação – SMUC.

SEÇÃO V

DO MONITORAMENTO E DA AUDITORIA AMBIENTAL

Art. 14. O monitoramento ambiental consiste no acompanhamento da qualidade dos recursos ambientais, tendo como objetivo:

- I – aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental;
- II – detectar eventuais alterações no meio ambiente;
- III – controlar o uso dos recursos naturais;
- IV – avaliar o cumprimento e a eficácia de políticas, planos e programas de gestão ambiental;

V – acompanhar a preservação de espécies da flora e da fauna, em especial aquelas ameaçadas de extinção;

VI – subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em casos de acidentes ou episódios críticos de poluição.

§1º. Para realização do monitoramento ambiental poderão ser instalados aparelhos capazes de registrar as emissões de poluentes, bem como a realização da análise de imagens geradas via satélite, ou qualquer outro meio capaz de detectar qualquer alteração do meio ambiente.

§2º. Na execução do monitoramento o órgão municipal levará em consideração as normas ambientais em vigor.

§3º. Para o cumprimento do disposto neste artigo, o Município de Belford Roxo poderá firmar convênios, acordos, parcerias ou contratos com outras entidades públicas ou privadas, e inclusive com os Municípios vizinhos, com vistas a realizar o monitoramento da região em que está inserido.

§4º. O Município de Belford Roxo, através do Poder Executivo, instituirá programa específico de monitoramento da sua cobertura florestal para detectar os focos e as fontes de desflorestamento, estabelecendo ações de combate e prevenção, com vistas ao desmatamento zero na região.

§5º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder através de licitação à compra de equipamentos e “softwares” necessários para formatação de um banco de dados e informações georeferenciadas, que permita de modo eficiente um controle das atividades exercidas no município, cruzando e sobrepondo informações técnicas, espaciais e temporais em mapas com escalas adequadas às necessidades do controle ambiental, bem como para prestar com agilidade informações sobre o estado de conservação dos recursos naturais, áreas de risco, níveis de poluição e padrões de lançamento de efluentes, aos munícipes e/ou a qualquer instituição pública ou privada que venha a requerer tais dados.

Art. 15. Os estabelecimentos públicos ou privados, cujas atividades sejam potencial ou efetivamente poluidores ou capazes de causar significativa degradação ambiental, deverão obrigatoriamente proceder ao automonitoramento periódico dos padrões e índices de suas emissões gasosas, lançamento de efluentes, e disposição final de resíduos sólidos, bem como de seus sistemas de controle de poluição.

§1º. O Poder Público Municipal poderá determinar, se necessário, a realização de públicas e periódicas auditorias ambientais, inclusive de caráter independente, de responsabilidade financeira do empreendedor, mediante o desenvolvimento de processos, inspeções, análises e avaliações sistemáticas das condições gerais e específicas do funcionamento dessas atividades.

§2º. As licenças de Instalação e Operação deverão conter os parâmetros a serem monitorados, indicando locais, frequências, e as datas em que deverão ser remetidos ao órgão ambiental municipal os relatórios de auto-monitoramento ou os resultados finais das auditorias.

SEÇÃO VI

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 16. A educação ambiental tem por fim envolver, sensibilizar e informar a população local quanto aos seus deveres e direitos relativos à qualidade do meio ambiente.

§1º. A educação ambiental será desenvolvida em todos os níveis da educação formal e informal, incluindo a preservação do patrimônio de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

§2º. A educação ambiental será incluída como disciplina obrigatória no ensino básico das escolas municipais de Belford Roxo, devendo incluir a divulgação deste Código Ambiental para formação da consciência ambiental dos estudantes locais.

§3º. Os programas, planos e projetos relacionados à gestão e à qualidade ambiental devem sempre contemplar ações de educação ambiental.

§4º. São objetivos fundamentais da educação ambiental:

- I – o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente e suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
- II – o estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social;
- III – o incentivo à participação comunitária, ativa, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
- IV – o estímulo à cooperação entre as diversas áreas de planejamento do Município, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social e sustentabilidade;
- V – o fortalecimento dos princípios de respeito aos povos tradicionais e comunidades locais e de solidariedade internacional como fundamentos para o futuro da humanidade;
- VI – a garantia de democratização das informações ambientais;
- VII – o fomento e fortalecimento da integração da educação com a ciência, a tecnologia e a inovação na perspectiva da sustentabilidade;
- VIII – o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e da solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.

Parágrafo único. O Poder Público Municipal incentivará:

- I – a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente;
- II – a ampla participação das escolas, das universidades e de organizações não governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não formal;
- III – a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com as escolas, as universidades e as organizações não governamentais;
- IV – a sensibilidade da sociedade para importância das unidades de conservação;
- V – o fortalecimento da educação ambiental nas áreas protegidas e em seu entorno, notadamente nas de proteção integral;
- VI – a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligada às unidades de conservação;
- VII – a sensibilização ambiental dos agricultores, bem como o fortalecimento da educação ambiental na zona rural para preservação, conservação, recuperação e manejo do território;
- VIII – o ecoturismo;
- IX – a criação das organizações sociais em redes, polos e centros de educação ambiental e coletivos educadores, o fortalecimento dos já existentes, estimulando a comunicação e a colaboração entre estes, em níveis local, regional, estadual e interestadual, visando à descentralização da educação ambiental;
- IX – o desenvolvimento de estudos, pesquisas, experimentações e projetos de intervenção.

SEÇÃO VII

DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Art. 17. O Poder Público Municipal promoverá e incentivará o desenvolvimento científico e tecnológico em matéria ambiental, com vistas à melhoria da qualidade de vida do sistema produtivo e à minimização dos problemas sociais e ao progresso da ciência.

Parágrafo Único. A pesquisa básica, a capacitação tecnológica e a ampla difusão dos conhecimentos são marcos referenciais da pesquisa e do desenvolvimento científico e tecnológico.

Art. 18. O Poder Público, ao promover a pesquisa básica, a capacitação tecnológica e a difusão dos conhecimentos visando o desenvolvimento tecnológico e a adaptação de tecnologias às necessidades locais, levará em consideração as características dos ecossistemas do Município e o desenvolvimento das atividades produtivas existentes ou que venham a se instalar, conforme as suas peculiaridades e observados os critérios e padrões do desenvolvimento sustentável.

Art. 19. O Poder Público Municipal fornecerá condições ou irá contribuir para a formação e aperfeiçoamento de profissionais necessários ao desenvolvimento da ciência e tecnologia ambientais, bem como incentivará a iniciativa privada.

SEÇÃO VIII

DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E DO DIREITO À INFORMAÇÃO

Art. 20. Fica assegurada a participação popular nas deliberações relacionadas ao meio ambiente, especialmente através da:

I - representação da sociedade civil organizada, especialmente através de entidades devidamente constituídas e regulares perante a legislação brasileira, de profissionais, produtores e industriais, e de organizações não governamentais, no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, de forma paritária com representantes do Poder Público;

II - consulta à população interessada, através da realização de audiência pública e, quando requerido, plebiscito convocado na forma do disposto na Lei Orgânica do Município de Belford Roxo, ambos realizados antes da expedição da licença prévia para a implantação de projeto ou atividade, pública ou privada, que possa colocar em risco o equilíbrio ecológico ou provocar significativa degradação do meio ambiente;

Art. 21. O direito da população à informação de caráter ambiental será assegurado, especialmente, através de:

I - ampla e sistemática divulgação das diretrizes básicas da Política Municipal de Meio Ambiente e de suas eventuais alterações;

II - divulgação dos pareceres conclusivos e das decisões de mérito proferidas pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA;

III - do acesso de qualquer cidadão junto aos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente, às informações pertinentes aos assuntos regulados por esta Lei, que sejam de interesse coletivo ou geral, bem como, se requerida, vista aos atos e processos administrativos desde, que o interesse público não exija o sigilo das informações nele contidas;

IV - publicação no Diário Oficial do Município ou, na ausência deste, no Diário Oficial do Estado, dos convênios, termos de cooperação, contratos e de quaisquer atos concessivos de incentivos, financeiros ou não, relacionados à proteção do meio ambiente e à utilização racional dos recursos ambientais;

V – divulgação das informações oriundas de pesquisas incentivadas pelo Poder Público, na área ambiental;

VI – divulgação de realização de audiências públicas, plebiscitos e do conteúdo do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA;

VII – divulgação da lista de infratores ambientais no âmbito municipal.

§1º. A divulgação citada nos incisos I, II, V e VI dar-se-á, no mínimo, através de publicação de nota resumida em jornal de circulação local, e a do inciso VII, através de site institucional da prefeitura ou do órgão ambiental municipal.

§2º. O requerimento de licença ambiental e de autorização ambiental, sua renovação, seu deferimento ou indeferimento será publicado:

I - para as atividades, obras ou empreendimentos que exigirem a elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EPIA/RIMA ou identificadas pelo órgão ambiental municipal como de significativo impacto ambiental, no Diário Oficial do Município ou, na ausência deste, no Diário Oficial do Estado, e em jornal de grande circulação local, por no mínimo três vezes, nos modelos e prazos previstos na Resolução CONAMA nº 06, de 24 de janeiro de 1986, sob responsabilidade do interessado; e

II - para as atividades, obras ou empreendimentos que dispensarem a elaboração do EPIA/RIMA ou que não forem identificadas pelo órgão ambiental municipal como de significativo impacto ambiental ou, ainda, que devam ser objeto de autorização, serão publicados no Diário Oficial do Município, ou, na ausência deste, no Diário Oficial do Estado, e em jornal de grande circulação local, uma só vez, nos modelos e prazos previstos na Resolução CONAMA nº 06, de 24 de janeiro de 1986, sob responsabilidade do interessado.

§3º. A publicação dos demais atos administrativos aplicados ao controle do meio ambiente será de responsabilidade do órgão ambiental municipal e ocorrerá sob a

forma de extrato, no Diário Oficial do Município ou, na ausência deste, no Diário Oficial do Estado, mensalmente, uma só vez.

SEÇÃO IX

DO LICENCIAMENTO E DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Art. 22. Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental municipal licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou intensidade, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições gerais e regulamentares, e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

§1º. A construção, instalação, funcionamento, ampliação e reforma de obras ou atividades, utilizadores e exploradores de recursos naturais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidores, bem como capazes de causar significativa degradação ambiental, sob qualquer forma, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental municipal.

§2º. O licenciamento de que trata o caput desse artigo será precedido de estudos que comprovem, dentre outros requisitos, os seguintes:

- I - os reflexos socioeconômicos às comunidades locais, considerados os efetivos e comprovados riscos de poluição do meio ambiente e de significativa degradação ambiental;
- II - os benefícios resultantes do empreendimento para a vida e o desenvolvimento da sociedade;
- III - as consequências diretas ou indiretas sobre outras atividades praticadas na região, inclusive de subsistência.

§3º. As obras e atividades sujeitas ao licenciamento a que se refere este artigo serão definidas por Resoluções do órgão ambiental municipal e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, incluindo-se, desde logo, as previstas no Anexo I, da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997.

Art. 23. O procedimento de licenciamento ambiental observará as seguintes etapas:

I - Licença Municipal Prévia – LMP;

II - Licença Municipal de Instalação – LMI;

III - Licença Municipal de Operação – LMO;

IV - Licença Municipal Simplificada – LMS;

V – Licença Municipal Ambiental de Regularização – LMAR;

VI – Autorização Municipal Ambiental – AMA;

§1º. A Licença Municipal Prévia (LMP), emitida na fase preliminar, terá por objeto a aprovação da concepção da atividade, obra ou empreendimento, quanto à localização, instalação e operação, de acordo com os planos, projetos e programas apresentados, observadas as diretrizes do zoneamento ecológicoeconômico e dos planos de uso e ocupação do solo, definindo as medidas de controle ambiental e as condicionantes técnicas para a emissão da Licença Municipal de Instalação.

§2º. A Licença Municipal de Instalação (LMI), emitida após a fase anterior, terá por objeto a autorização da implantação da atividade, obra ou empreendimento, de acordo com as especificações constantes do projeto executivo aprovado, depois da verificação do cumprimento das medidas de controle ambiental e das condicionantes técnicas definidas para a sua emissão.

§3º. A Licença Municipal de Operação (LMO), emitida após a fase anterior, terá por objeto a autorização de operação da atividade, obra ou empreendimento, e o

funcionamento de seus equipamentos de controle ambiental, de acordo com o previsto na LMP e na LMI.

§4º. A Licença Municipal Simplificada (LMS) é o ato administrativo de procedimento simplificado pelo qual o órgão ambiental emite apenas uma licença, que consiste em todas as fases do licenciamento, estabelecendo as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de baixo impacto ambiental que se enquadrem na Classe Simplificada, constantes de Resoluções instituídas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pelo COMDEMA.

§5º. A Licença Municipal Ambiental de Regularização (LMAR) é o ato administrativo pelo qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante celebração prévia de termo de compromisso ambiental, emite uma única licença, que consiste em todas as fases do licenciamento, para empreendimento ou atividade que já esteja em funcionamento ou em fase de implantação, respeitando, de acordo com a fase, as exigências próprias das Licenças Municipais Prévia, de Instalação e de Operação, estabelecendo as condições, restrições e medidas de controle ambiental, adequando o empreendimento às normas ambientais vigentes.

§6. As atividades em funcionamento que se enquadram em licenciamento simplificado terão uma LMAR com os mesmos requisitos da Licença Simplificada.

§7º. Autorização Municipal Ambiental (AMA) é o ato administrativo emitido em caráter precário e com limite temporal, mediante o qual o órgão competente estabelece as condições de realização ou operação de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços de caráter temporário ou para execução de obras que não caracterizem instalações permanentes e obras emergenciais de interesse público, transporte de resíduos perigosos ou, ainda, para avaliar a eficiência das medidas adotadas pelo empreendimento ou atividade.

§8º. A Licença Municipal Prévia poderá ser dispensada no caso de ampliação de atividades, a critério do órgão ambiental municipal.

§9º. As Licenças Municipais Prévia, de Instalação e de Operação serão expedidas por tempo certo, a ser determinado pelo órgão ambiental municipal, observados os procedimentos e prazos previstos em Resolução do mesmo, não podendo, em nenhum caso, ser superior a 05 (cinco) anos.

§10º. As Licenças Municipais Prévia e de Instalação poderão ser prorrogadas uma única vez, a critério do órgão ambiental municipal, por período igual ao da sua primeira emissão.

§11º. A Licença Municipal de Operação será renovada ao final de cada período de sua validade.

Art. 24. O órgão ambiental municipal poderá emitir autorização para o exercício de atividades que se realizarem de forma transitória, na zona urbana e de expansão urbana, tais como:

- I - para o transporte de substâncias, produtos ou resíduos perigosos;
- II - para a visitação em unidades de conservação municipais;
- III - para a realização de pesquisas científicas em unidades de conservação municipais.
- IV- autorização de funcionamento, como procedimento de regulação provisória, anterior à concessão das Licenças Municipais Prévia ou Simplificada, para:
 - a) as obras ou atividades que já estejam instaladas ou em funcionamento no território municipal; e
 - b) em casos excepcionais, mediante aprovação prévia do COMDEMA.

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá definir através de Resolução outras atividades sujeitas à emissão da autorização.

Art. 25. Os pedidos de licenciamento e a respectiva concessão ou renovação serão publicados no Diário Oficial do Município, ou, na ausência deste, no Diário Oficial do Estado, e em jornal de grande circulação local, nos termos desta Lei, a expensas do interessado.

Art. 26. É vedada a concessão de licenciamento ambiental antes de efetivadas as exigências acatadas pelo Poder Público, em audiências públicas, a expensas do interessado.

SEÇÃO X

DOS ESTUDOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Art. 27. Estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos à avaliação dos aspectos e impactos ambientais ou planos de controle ambiental relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade potencialmente poluidora, apresentados como subsídios para análise da licença requerida ou sua renovação, tais como, relatório ambiental, plano de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada, estudo preliminar de risco, bem como o relatório de auditoria ambiental, conforme as disposições da legislação federal e estadual vigente, e das estabelecidas em Resolução da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo único. O licenciamento de obra ou atividade, comprovadamente considerada efetiva ou potencialmente poluidora ou capaz de causar degradação ambiental, dependerá de prévio estudo dos impactos ambientais.

Art. 28. Para fins desta Seção, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem:

- I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
- II – as atividades sociais e econômicas;
- III – a biota;
- IV – as condições de valor paisagístico, ecológico, turístico, histórico, cultural, arqueológico, e as condições sanitárias do meio ambiente;
- V – a qualidade e quantidade dos recursos naturais;
- VI – os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência da população.

Art. 29. O órgão ambiental municipal definirá, através de Resolução, as atividades e obras que dependerão de elaboração de prévio estudo dos impactos ambientais, observando as normas federais e estaduais vigentes sobre a matéria e, dentre outros, os seguintes requisitos:

- I – o grau de complexidade de cada obra ou atividade;
- II – a natureza e as dimensões dos empreendimentos;
- III – as peculiaridades de cada obra ou atividade;
- IV – os estágios em que já se encontram os empreendimentos iniciados;
- V – as condições ambientais da localidade ou região;
- VI – o grau de saturação do meio ambiente, em razão do fator de agregação de atividades poluidoras na localidade ou região.

Art. 30. O Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA é instrumento de análise de processos e métodos sobre a viabilidade da implantação de obra ou atividade, pública ou privada, tendo como objetivo deferir ou indeferir o licenciamento requerido.

Art. 31. O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA refletirá as conclusões do EPIA e visa a transmitir informações fundamentais do mencionado estudo, através de linguagem acessível a todos os segmentos da população, de modo a que se conheçam as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais decorrentes de sua implantação.

Art. 32. A elaboração do EPIA/RIMA obedecerá aos princípios, objetivos e diretrizes estabelecidos pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em perfeita consonância e compatibilização com a legislação federal e estadual pertinente, especialmente as normas sobre a matéria editadas pelo Ministério de Meio Ambiente – MMA e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

Art. 33. O EPIA, além de obedecer aos princípios e objetivos da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e da Resolução CONAMA 01/86 e suas sucessoras, obedecerá às seguintes diretrizes:

- I – contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do empreendimento, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;
- II – identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade;
- III – definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do empreendimento, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;
- IV – realizar o diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, com completa descrição e análise dos recursos naturais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da região, antes da implantação do empreendimento;
- V – considerar os planos e os programas governamentais propostos e em implantação na área de influência do projeto e sua compatibilidade.

Art. 34. No EPIA constarão, no mínimo, os seguintes documentos:

I – diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e análise dos recursos naturais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:

- a) o meio físico: o solo, o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas e as correntes atmosféricas;
- b) o meio biológico e os ecossistemas naturais: a flora e a fauna, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, e as áreas de preservação permanente;
- c) o meio socioeconômico: o uso e ocupação do solo, os usos da água e da sócio economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos naturais e a potencial utilização futura desses recursos.

II – análise dos impactos ambientais do empreendimento, de suas alternativas, através da identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais;

III – definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de dejetos, avaliando a eficiência de cada uma delas;

IV – elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias, devido às peculiaridades do projeto e características ambientais da área.

Art. 35. A análise do EPIA/RIMA deverá obedecer aos prazos fixados em Resolução, segundo o grau de complexidade dos respectivos empreendimentos.

Art. 36. O órgão ambiental municipal, ao receber o RIMA, estabelecerá prazo para o recebimento dos comentários por parte dos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário, exigirá a realização de audiência pública.

Parágrafo único. As audiências públicas destinar-se-ão a fornecer informações sobre o projeto e seus impactos ambientais e a possibilitar a discussão e o debate sobre o RIMA.

Art. 37. Correrão por conta do proponente do empreendimento todas as despesas e custos referentes à realização do EPIA/RIMA ou outras categorias de estudos e projetos ambientais, e para o cumprimento das condicionantes decorrentes do licenciamento ambiental.

Art. 38. Para o licenciamento de obra ou atividade que dispensar a elaboração do EPIA/RIMA, o órgão ambiental poderá exigir outros instrumentos específicos para a avaliação dos impactos ambientais, tais como o Relatório Ambiental Simplificado – RAS, dentre outros.

Parágrafo Único. No caso das obras ou atividades referidas no caput deste artigo poderá o Poder Público utilizar a Autorização, a título precário, como procedimento preliminar de regularização.

SEÇÃO XI

DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 39. A audiência pública a que se refere esta Lei tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.

Parágrafo Único. A convocação e a realização de audiência pública obedecerá aos previstos na legislação federal e estadual e, em especial, nas Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

Art. 40. As audiências públicas serão convocadas pelo órgão ambiental municipal, por solicitação:

- I - do representante legal do órgão ambiental municipal;
- II - de entidade da sociedade civil;
- III - de órgão ou entidade pública que, direta ou indiretamente, tenha envolvimento com as questões ambientais; IV - do Ministério Público Federal ou Estadual; V - de cinquenta ou mais cidadãos.

§1º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a partir da data de recebimento do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do prazo, que será no mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, para solicitação de audiência pública.

§2º. No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do órgão ambiental municipal não realizá-la, a licença concedida não terá validade.

§3º. Após este prazo, a convocação será feita pelo órgão ambiental através de correspondência registrada aos solicitantes e da divulgação em órgão da imprensa local.

§4º. A realização das audiências públicas será sempre precedida de ampla divulgação, assegurada pela publicação de, no mínimo, três vezes consecutivas, no

Diário Oficial e nos jornais de grande circulação local, através de nota contendo todas as informações indispensáveis ao conhecimento público da matéria.

§5º. A audiência pública deverá ser realizada em local de fácil acesso aos interessados.

§6º. Comparecerão obrigatoriamente à audiência pública, os servidores públicos responsáveis pela análise e licenciamento ambiental, os representantes de cada especialidade da equipe multidisciplinar que elaborou o RIMA, o requerente do licenciamento ou seu representante legal e o membro do Ministério Público, que para tal fim deve ser notificado pela autoridade competente com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§7º. A audiência pública será dirigida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente ou seu substituto legal.

§8º. Ao final de cada audiência pública será lavrada uma ata sucinta e todos os documentos que forem entregues ao presidente dos trabalhos durante a sessão serão anexados à mesma para servirem de base para análise e parecer final quanto a aprovação ou não do projeto.

Art. 41. O órgão ambiental municipal somente emitirá parecer final sobre o RIMA, depois de concluída a fase de audiência pública.

Parágrafo Único. O órgão ambiental municipal, ao emitir parecer sobre o licenciamento requerido, analisará as proposições apresentadas na audiência pública, manifestando-se sobre a pertinência das mesmas.

SEÇÃO XII

DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL MUNICIPAL

Art. 42. O Termo de Compromisso Ambiental Municipal – TCAM tem por finalidade assegurar o cumprimento de normas legais, administrativas e técnicas, relativas à

qualidade satisfatória do meio ambiente, observado o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor.

§1º. São elementos obrigatórios do instrumento de que trata o caput deste artigo:

- I – o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;
- II – o prazo de vigência do compromisso que, conforme a complexidade das obrigações fixadas, poderá variar entre o mínimo de 30 (trinta) dias e o máximo de 03 (três) anos, com possibilidade de prorrogação, uma única vez, por igual período;
- III – a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas a serem atingidas;
- IV – as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas;
- V – o valor da multa de que trata o inciso anterior não poderá ser superior ao valor do investimento previsto;
- VI – o foro competente para dirimir eventuais litígios entre as partes;
- VII – compensação ambiental por equivalente ecológico para recuperar o meio ambiente degradado;

§2º. O instrumento de que trata este artigo será considerado título executivo extrajudicial, podendo ser executado no caso de seu descumprimento total ou parcial, tudo nos termos da legislação processual civil.

§3º. A celebração do instrumento previsto neste artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas ou obrigações que tenham objeto e origem diversa do mesmo.

§4º. Considera-se rescindido de pleno direito os termos quando descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito e a força maior.

§5º. O termo de compromisso ambiental municipal deverá ser publicado no órgão oficial competente, mediante extrato, sob pena de ineficácia.

SEÇÃO XIII

DO CADASTRO DE CONSULTORES AMBIENTAIS E DO CADASTRO TÉCNICO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS

Art. 43. O órgão ambiental municipal implantará e manterá atualizado o Cadastro dos Consultores Ambientais e o Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.

§1º. O Cadastro dos Consultores Ambientais tem como finalidade proceder ao registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços relativos às atividades de controle do meio ambiente.

§2º. O Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais tem por objetivo proceder ao registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras ou de extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, ou de produtos e subprodutos da fauna e da flora.

§3º. Os cadastros a que se refere este artigo serão regulamentados por Resolução da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

SEÇÃO XIV

DOS ESTÍMULOS E INCENTIVOS

Art. 44. O Poder Executivo Municipal incentivará ações, de caráter público ou privado, que visem à proteção, manutenção e recuperação do meio ambiente e a utilização sustentável dos recursos naturais, mediante a concessão de vantagens fiscais e creditícias, a exemplo do Programa IPTU Verde a ser instituído por lei, assim como mecanismos e procedimentos compensatórios, apoio financeiro, técnico, científico e operacional.

§1º. Na concessão de incentivos, o Poder Público Municipal dará prioridade às atividades de recuperação, proteção e manutenção de recursos ambientais, bem como às de educação e pesquisas dedicadas ao desenvolvimento da consciência ecológica e de tecnologia para o manejo sustentado de espécies e ecossistemas.

§2º. A concessão das vantagens mencionadas neste artigo fica condicionada à obtenção da licença ou da autorização ambiental, conforme previsto nesta Lei.

§3º. Os incentivos concedidos nos termos deste artigo serão suspensos ou extintos quando o beneficiário descumprir as disposições da legislação ambiental.

SEÇÃO XV

DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 45. O Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA, vinculado ao orçamento do órgão ambiental municipal, em observância aos princípios e objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente, tem por finalidade financiar planos, programas, projetos e atividades, de caráter executivo ou de pesquisas científicas e tecnológicas, visando o uso racional e sustentável dos recursos naturais, especialmente os seguintes:

- I - conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração do meio ambiente;
- II - educação ambiental e de pesquisa científica e tecnológicas, dedicadas, respectivamente, ao desenvolvimento da consciência ecológica e de tecnologia para o manejo sustentado de espécies e ecossistemas;
- III - fortalecimento institucional, inclusive capacitação técnica dos servidores do órgão ambiental municipal;
- IV - apoio à implementação dos instrumentos da Política Municipal do Meio Ambiente.

Art. 46. Constituirão recursos do FMMA:

- I - dotações orçamentárias próprias do Município;
- II - recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis auferidos de pessoas físicas ou jurídicas;
- III - recursos provenientes de ajuda e cooperação internacionais ou estrangeiras e de acordos bilaterais entre governos;
- IV - rendimentos de qualquer natureza auferidos como remuneração decorrente da aplicação de seu patrimônio;
- V- produto das multas cobradas pelo cometimento de infrações às normas ambientais, inclusive as das condenações administrativas e judiciais de que tratam os artigos 11 e 13, da Lei Federal nº 7.347/85, e artigo 73, da Lei nº 9.605/98;
- VI - produto oriundo da cobrança das taxas e tarifas ambientais, bem assim das penalidades pecuniárias delas decorrentes;

VII – recursos provenientes de compensação ambiental, referente ao resultado da exploração de recursos naturais, nos casos previstos em lei; VIII - outros destinados por lei.

Art. 47. O Poder Executivo Municipal, através de Decreto, regulamentará o FMMA, estabelecendo dentre outras disposições as seguintes:

I - os mecanismos de gestão administrativa e financeira do Fundo;

II – os procedimentos de fiscalização e controle de seus recursos, que deverão ser feitos obrigatoriamente pelo COMDEMA, além de outros órgãos competentes.

SEÇÃO XVI

DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Art. 48. A compensação ambiental constitui instrumento da política municipal de meio ambiente que tem por finalidade a compensação dos impactos ambientais não mitigáveis mediante o financiamento de despesas com a implantação e manutenção das unidades de conservação, bem como pela celebração do Termo de Compromisso Ambiental Municipal.

Art. 49. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o artigo anterior, nas unidades de conservação, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade:

I – regularização fundiária e demarcação das terras;

II – elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;

- III – aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento;
- IV – desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; e
- V – desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área de amortecimento.

Parágrafo único. Na aplicação das medidas compensatórias em razão da celebração do Termo de Compromisso Ambiental, há que se observar a seguinte ordem de prioridade:

- I** – Substituição por equivalente in situ;
- II** – Substituição por equivalente em outro local, vedada a substituição quando se tratar reparação de dano ambiental em áreas de preservação permanente ex vi legis; e
- III** – Medida compensatória patrimonial pecuniária a qual, excepcionalmente, a critério do órgão ambiental municipal, poderá ter diversa destinação, na forma de bens ou valores revertidos para o Fundo Municipal do Meio Ambiente;

Art. 50. Cabe ao órgão licenciador aprovar a avaliação do grau de impacto ambiental causado pela instalação de cada atividade ou empreendimento de significativo impacto ambiental, assim como aprovar estudo demonstrativo de conversão do grau de impacto ambiental em valor a ser cobrado como compensação ambiental.

Art. 51. Havendo propriedades não indenizadas em áreas afetadas por unidades de conservação já criadas é obrigatória a destinação de parte dos recursos oriundos da compensação ambiental para as suas respectivas indenizações.

Parágrafo Único. Poderá ser desconsiderado o disposto no caput deste artigo quando houver necessidade de investimento dos recursos da compensação ambiental na criação de nova unidade de conservação, em cuja área exista ecossistemas, ou que contenham espécies ou habitat ameaçados de extinção regional ou globalmente, sem representatividade nas unidades de conservação existentes no Município.

Art. 52. A efetivação da compensação ambiental deve observar as seguintes etapas vinculadas ao licenciamento:

- I – definição do valor da compensação ambiental na emissão da Licença Municipal Prévia – LMP;
- II – apresentação pelo empreendedor e aprovação pelo órgão executor do programa de compensação ambiental e plano de aplicação financeira no processo de obtenção da Licença Municipal de Instalação – LMI;
- III – elaboração e assinatura de um termo de compromisso de aplicação da compensação ambiental, que deve integrar a própria Licença Municipal de Instalação – LMI;
- IV – início do pagamento da compensação ambiental deverá ocorrer até a emissão da Licença Municipal de Instalação – LMI, conforme o termo de compromisso.

Parágrafo Único. Caberá ao órgão licenciador verificar, a qualquer tempo, o cumprimento do cronograma de aplicação da compensação ambiental, sob pena de suspensão da Licença Municipal de Instalação – LMI, ou da Licença Municipal de Operação - LMO, em caso de descumprimento.

Art. 53. Concluída a implantação da atividade ou empreendimento, os investimentos na compensação ambiental devem ser comprovados pelo empreendedor, podendo o órgão ambiental exigir auditoria para verificação do cumprimento do projeto de compensação.

Art. 54. A atualização dos valores de compensação ambiental devidos é feita a partir da data de emissão da Licença Municipal de Instalação – LMI até a data de seu efetivo pagamento.

Art. 55. Os critérios para o cálculo do valor da compensação ambiental, assim como as hipóteses de seu cumprimento, serão definidos em Resolução do órgão ambiental municipal, observado o disposto na legislação pertinente.

Art. 56. O valor econômico obtido por meio de medidas compensatórias deve ser aplicado, prioritariamente, no local afetado, a fim de beneficiar tanto o meio ambiente quanto à comunidade atingida pelo dano ecológico.

SEÇÃO XVII

DO TURISMO ECOLÓGICO

Art. 57. O turismo ecológico é um segmento da atividade turística que se caracteriza como a prática sustentável de lazer, esporte e educação, voltada para a apreciação de ecossistemas em seu estado natural, com sua vida selvagem e sua população nativa intactos, como forma de incentivo à sua conservação, através da conscientização da necessidade de preservação do meio ambiente, promovendo o bem-estar das populações.

Parágrafo Único. O turismo ecológico nas unidades de conservação municipais será realizado conforme previsto na legislação que a criar e somente mediante autorização do órgão gestor da unidade de conservação.

SEÇÃO XVIII

DA PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Art. 58. É obrigação do Poder Público e de toda a sociedade a preservação e proteção dos recursos hídricos existentes no Município de Belford Roxo, que são considerados bens comum integrantes do Patrimônio Ambiental Municipal.

§1º. A degradação dos recursos hídricos do Município e a execução de atividades nocivas aos rios, lagos e fontes d'água entre outros, fica sujeito à aplicação das penalidades previstas na legislação federal, estadual e municipal, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano, e da responsabilidade civil e penal.

§2º. Serão desenvolvidas atividades e campanhas buscando o uso racional e democrático dos recursos hídricos existentes no Município.

Art. 59. A Política Municipal de Controle de Poluição, Recuperação da Qualidade Ambiental e Manejo dos Recursos Hídricos, respeitadas as competências do Estado e da União, tem:

I - por fundamento:

- a) a água é um bem de domínio publico;
- b) a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
- c) em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais;
- d) a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;
- e) a gestão dos recursos hídricos deve contar com a participação do Poder Público e da sociedade;
- f) a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

g) a gestão dos recursos hídricos deve sempre compatibilizar os usos múltiplos das águas com a proteção da fauna e flora.

II - por objetivos:

a) proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população do Município de Belford Roxo;

b) proteger, conservar e recuperar os ecossistemas aquáticos, com especial atenção às áreas de nascentes, mananciais de abastecimento público e outras relevantes para a manutenção dos ciclos biológicos, assegurando à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos;

c) a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, reduzindo, progressivamente, a toxicidade e a quantidade dos poluentes lançados nos corpos d'água;

d) compatibilizar e controlar os usos efetivos e potenciais da água, tanto qualitativa quanto quantitativamente, prevenindo e defendendo os corpos hídricos contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente do uso inadequado dos recursos naturais;

e) a preservação da fauna e da flora integrantes dos corpos hídricos, com valores éticos ambientais;

f) a promoção da integração das políticas municipais de saneamento básico e do meio ambiente com as políticas federal e estadual de recursos hídricos;

g) controlar os processos erosivos que resultem no transporte de sólidos, ocasionando o assoreamento dos corpos d'água e da rede pública de drenagem;

- h) assegurar o acesso e o uso público às águas superficiais, exceto em áreas de nascentes e outras de preservação permanente, quando expressamente disposto em norma específica;
- i) assegurar o adequado tratamento dos efluentes líquidos para preservar a qualidade dos recursos hídricos.

III - por diretrizes:

- a) a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade;
- b) a adequação da gestão dos recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do Município;
- c) a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental;
- d) a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;
- e) a integração da gestão das bacias hidrográficas;
- f) mapear as faixas marginais de proteção dos principais corpos hídricos com o objetivo de identificar as atuais ocupações;
- g) as nascentes e as margens dos cursos d'água deverão ser consideradas prioritárias para projetos de preservação, recuperação e/ou readaptação aquáticos e de transição, caracterizados pela flora e fauna de áreas ciliares.

SEÇÃO XIX

DO PODER DE POLÍCIA E DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 60. Poder de polícia ambiental é a atividade da Administração Pública Municipal que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a sua abstenção, nos limites estabelecidos na legislação vigente, em razão de interesse público concernente à saúde da população, à conservação de ecossistemas, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza.

Art. 61. A fiscalização ambiental tem por finalidade verificar e garantir o cumprimento das normas ambientais em vigor, e será exercida pelo órgão ambiental municipal, pela Guarda Municipal Ambiental e por outros servidores designados para tal fim, nos limites da lei.

Parágrafo Único. Os demais órgãos públicos municipais e o cidadão em geral poderão exercer a fiscalização ambiental através de comunicação de ato ou fato danoso ao meio ambiente ao órgão ambiental municipal ou à autoridade policial, que adotarão as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO II

DO DESTACAMENTO AMBIENTAL DA GUARDA MUNICIPAL

Art. 62. Fica criado no Município de Belford Roxo, o Destacamento Ambiental da Guarda Municipal, cuja finalidade será a defesa do patrimônio ambiental do Município e prestação de apoio à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

§1º. Compete ao Destacamento Ambiental da Guarda Municipal exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

- I** - o patrulhamento ostensivo e preventivo no Município de Belford Roxo, prevenindo, proibindo, inibindo e restringindo ações que atentem contra o patrimônio ambiental do Município;
- II** - dar suporte às ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- III** - proteger as reservas, parques, praças, lagos, a fauna, a flora e belezas naturais;
- IV** - defender os rios e mananciais que abastecem a cidade, fiscalizando a incidência de agentes poluidores para evitar prejuízo à coletividade e ao meio ambiente;
- V** - impedir a caça, a pesca, o corte e a supressão da vegetação do bioma Mata Atlântica em qualquer estágio, sem a devida autorização do órgão ambiental competente;
- VI** - apreender os produtos e instrumentos utilizados na infração de natureza administrativa, lavrando o respectivo auto de apreensão, e encaminhar aos órgãos públicos competentes;
- VII** - participar das atividades de Defesa Civil na ocorrência de calamidades públicas e grandes sinistros;
- VIII** - desempenhar e cumprir outras atribuições definidas em lei.

§2º. Os agentes integrantes do Destacamento Ambiental deverão realizar, periodicamente, curso de qualificação profissional a ser definido em lei.

Art. 63. No exercício da ação de inspeção fica assegurada aos fiscais, servidores do órgão ambiental municipal e demais autoridades ambientais do Município de Belford Roxo, a entrada e permanência nas instalações do empreendimento objeto da fiscalização, respeitados os limites impostos na Constituição da

República Federativa do Brasil e na legislação correlata, em especial quanto a inviolabilidade do domicílio ou equivalente, podendo solicitar informações, vistas a projetos, exibição de documentos e outras diligências necessárias à atividade.

§1º. Quando obstados no exercício de suas funções, os fiscais e/ou autoridades ambientais poderão requisitar força policial.

§2º. O empreendimento fiscalizado deverá colocar à disposição dos fiscais ambientais as informações necessárias e solicitadas.

Art. 64. Aos fiscais, servidores e autoridades lotados no órgão ambiental municipal competem no exercício de suas funções:

- I - efetuar vistorias, levantamentos e avaliações;
- II - efetuar medições e coletas de amostras com equipamentos e treinamento adequados para análises técnicas e de controle;
- III - efetuar inspeções e visitas de rotina;
- IV - lavrar notificações, autos de infração, autos de apreensão e depósito, auto de embargo, entre outros;
- V - emitir relatórios de inspeção e de vistorias;
- VI - verificar a ocorrência de infrações e aplicar as penalidades cabíveis, nos termos da legislação vigente;
- VII- lacrar equipamentos, unidades produtivas ou instalações, nos termos da legislação em vigor; e
- VIII - praticar os atos necessários ao eficiente e eficaz desempenho da vigilância ambiental no Município de Belford Roxo;

Art. 65. A fiscalização e a aplicação de penalidades de que trata este Código dar-se-ão por meio de:

- I – auto de notificação, objetivando a concessão de prazo para sanar irregularidades;
- II – auto de intimação, visando o comparecimento pessoal do autuado ou seu representante legal perante o órgão ambiental municipal ou o COMDEMA, com o fim de prestar esclarecimentos;
- III – auto de infração, para a aplicação de penalidade pecuniária;
- IV – auto de suspensão de venda e/ou fabricação de produto;
- V – auto de embargo, parcial ou total, para atividades, obras ou construções;
- VI – auto de apreensão, para animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza, utilizados na infração;
- VII – auto de demolição, de obra ou construção;
- VIII – auto de interdição, parcial ou total, de estabelecimento;

Parágrafo Único. Os autos serão lavrados em três vias destinadas:

- I – a primeira, ao autuado;
- II – a segunda, ao processo administrativo;
- III – a terceira, ao arquivo.

Art. 66. Constatada a irregularidade, será lavrado o auto correspondente, sendo assegurado o direito de ampla defesa ao autuado, dele constando:

- I – o nome da pessoa física ou jurídica autuada, o respectivo endereço e o documento que a identifique;
- II – o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos;
- III – o fundamento legal da autuação;
- IV – a penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição e, quando for o caso, o prazo para a correção da irregularidade;
- V – nome, função e assinatura do autuante;
- VI – prazo para recolhimento da multa ou para a apresentação da defesa administrativa.

§1º. No caso de aplicação das penalidades de embargo, apreensão e de suspensão de venda de produto, no Auto deve constar ainda a natureza, quantidade, nome e/ou marca, procedência, estado de conservação em que se encontra o material, local onde o produto ficará depositado e seu fiel depositário.

§2º. Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se a exarar a ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pela autoridade que efetuou a notificação.

§3º. Quando o autuado for analfabeto, fisicamente incapacitado de assinar, recusar-se a assinar ou ausente, poderá o Auto ser assinado "a rogo" na presença de duas testemunhas e do autuante, relatando a impossibilidade ou recusa da assinatura.

Art. 67. A assinatura do infrator ou seu representante não constitui formalidade essencial à validade do Auto, nem implica em confissão, nem sua recusa constitui agravante.

Art. 68. Na lavratura do Auto, as omissões ou incorreções não acarretarão nulidade, se do processo constarem elementos suficientes para a qualificação da infração e do infrator.

Art. 69. Do Auto será intimado o infrator:

I – pelo autuante, mediante assinatura do infrator;

II – por via postal, com aviso de recebimento;

III – por edital, quando o infrator se encontrar em local incerto, não sabido ou situado em região não atendida pelos Correios.

Parágrafo Único. O edital referido no inciso III do caput será publicado uma única vez, em órgão de imprensa oficial, ou em jornal de grande circulação, considerando-se efetivada a notificação 05 (cinco) dias após a publicação.

Art. 70. Devem ser considerados pelo autuante na classificação da infração, a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde pública e o meio ambiente, os antecedentes do infrator, além de sua situação econômica.

CAPÍTULO III

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 71. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a responsabilização penal, civil e administrativa, independentemente da obrigação de reparar o dano.

Art. 72. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente previstas em lei federal, estadual ou municipal e, em especial, as condutas assim caracterizadas na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

§1º. São autoridades competentes para lavrar o auto ambiental e instaurar processo administrativo os servidores públicos dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente designados para as atividades de fiscalização, pela Guarda Municipal Ambiental e pelos demais servidores públicos para tal fim designados, nos limites da lei.

§2º. Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior para que sejam adotadas todas as providências necessárias à apuração e responsabilização.

§3º. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, sob pena de responsabilização.

§4º. As infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa, contraditório e devido processo legal, bem como os demais princípios e procedimentos previstos na Lei Federal nº 9.784/99 e na Lei Federal nº. 9.605/98, aplicadas subsidiariamente ao presente.

Art. 73. As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que cometerem infração ambiental serão responsáveis pelos danos que causarem ao meio ambiente e à coletividade em razão de suas atividades poluentes, independentemente de culpa.

§1º. Considera-se causa a ação ou omissão do agente sem a qual o dano não teria ocorrido.

§2º. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.

§3º. A apuração da responsabilidade administrativa ambiental pelo cometimento de infração ambiental, sempre que possível, terá por fim a recuperação do meio ambiente lesado.

Art. 74. A responsabilidade administrativa ambiental independe de culpa ou dolo e será apurada em conformidade com o processo administrativo estabelecido nesta Lei.

Parágrafo Único. Na apuração da responsabilidade de que trata este artigo, caberá ao infrator a comprovação da ausência de dano ambiental.

Art. 75. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental, bem como pela realização de leilão de produtos ou subprodutos apreendidos, serão revertidos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA.

SEÇÃO II

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 76. As infrações à legislação ambiental serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado com a lavratura do auto ambiental correspondente, observados o seguinte rito e os seguintes prazos:

- I – 15 (quinze) dias para o infrator oferecer impugnação contra o auto ambiental, contados da data da ciência da autuação;
- II – 30 (trinta) dias para a autoridade competente julgar o auto ambiental, contados da data de sua lavratura, apresentada ou não a impugnação;
- III – 10 (dez) dias para o infrator recorrer da decisão condenatória ao Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, instância superior do Sistema Municipal de Meio Ambiente;

IV - 05 (cinco) dias para o infrator efetuar o pagamento da multa porventura imposta, contados da data do recebimento da notificação informando a aplicação ou manutenção da mesma.

Art. 77. O auto ambiental é o documento padronizado que descreve a irregularidade cometida e determina o seu enquadramento legal.

§1º. O auto será expedido pelo agente fiscalizador que houver constatado o cometimento de infração, em três vias, devendo conter, ainda, os seguintes elementos:

- I - a identificação do infrator e sua qualificação completa;
- II - o local, a hora e a data da infração;
- III - a descrição da infração e referência do dispositivo legal infringido;
- IV - a descrição da penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição;
- V - ciência e notificação, pelo autuado, de que responderá pelo fato em processo administrativo;
- VI - o prazo para o oferecimento de defesa;
- VII - a identificação e assinatura do agente fiscal; e
- VIII - a assinatura do infrator ou, na sua ausência ou recusa, de duas testemunhas presentes.

§2. A impugnação da sanção ou da ação fiscal instaura o processo de contencioso administrativo em primeira instância.

§3. A impugnação será apresentada ao Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da notificação, da intimação ou do auto de infração.

§4. A impugnação mencionará:

I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II – a qualificação do impugnante;

III – os fundamentos de fato e de direito;

IV – os meios de provas que o impugnante pretenda produzir, expondo os motivos que os justifiquem.

§5º. Apresentada ou não a impugnação contra o auto de infração, este será julgado pela autoridade competente, contados da data da ciência da autuação.

§6. O julgamento do processo administrativo e dos relativos ao exercício do poder de polícia ambiental será de competência:

I – em primeira instância, do Secretário Municipal de Meio Ambiente ou seu substituto legal, nos processos que versarem sobre toda e qualquer ação fiscalizatória decorrente do exercício do poder de polícia e observado o seguinte:

a) concluída a instrução, o processo será julgado no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável, uma única vez, por igual período.

b) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente dará ciência da decisão ao recorrente, intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la no prazo que lhe for fixado, que deverá ser proporcional à complexidade da respectiva obrigação, não podendo exceder o de 06 (seis) meses, salvo justificativa excepcional a ser ratificada pelo COMDEMA.

II – em segunda instância administrativa, do COMDEMA, observando o seguinte;

- a) o COMDEMA proferirá decisão no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do processo no plenário do Conselho, prorrogável, uma única vez, por igual período;
- b) se o processo depender de diligência, inclusive produção de provas, o prazo referido na alínea anterior ficará suspenso até sua conclusão.

Art. 78. As impugnações, as defesas e os recursos interpostos das decisões não definitivas terão efeito suspensivo relativamente ao pagamento da penalidade pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade do cumprimento das obrigações subsistentes.

Art. 79. Aplicada ou mantida a pena de multa, o infrator será notificado para efetuar o pagamento, recolhendo o respectivo valor ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Art. 80. Não sendo cumprida nem impugnada, a sanção fiscal será declarada à revelia e permanecerá o processo na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo prazo de 30 (trinta) dias para cobrança amigável do crédito constituído.

§1º. Esgotado o prazo de cobrança amigável, sem que tenha sido pago o crédito constituído, o órgão ambiental municipal declarará o sujeito passivo devedor omissor e encaminhará o processo à Secretaria Municipal de Fazenda, para inscrição do débito em dívida ativa e promoção de cobrança executiva pela Procuradoria Geral, sem prejuízo, quando for caso, da reparação do dano ambiental.

§2º. A decisão que impuser a aplicação de penalidade deverá ser fundamentada, indicando as razões da sanção e o dispositivo legal correspondente, sob pena de nulidade.

Art. 81. O órgão ambiental municipal fica autorizado a determinar medidas de emergência a fim de evitar episódios críticos de degradação ambiental ou impedir sua continuidade, em caso de grave e iminente risco para vidas humanas ou recursos econômicos.

§1º. Para a execução das medidas de emergência de que trata este artigo, poderão, durante o período crítico, ser realizadas ou impedidas atividades nas áreas atingidas pela ocorrência.

§2º. Avaliado o quadro de ocorrência do episódio crítico de degradação ambiental, acidental ou não, o empreendimento ou atividade causadora poderá ser interditado ou suspensa pelo tempo necessário à tomada de providências para a volta ao seu funcionamento normal.

§3º. A retomada das atividades em seu ritmo normal e pleno estará na dependência da solução da causa do problema gerador da necessidade de execução das medidas de emergência.

SEÇÃO III

DA PRESCRIÇÃO

Art. 82. Prescreve em 05 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§1º. Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§2º. Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto ambiental paralisado por mais de 03 (três) anos pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º. Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o *caput* deste artigo rege-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º. A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 83. Interrompe-se a prescrição:

- I - pelo recebimento do auto ambiental ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
- II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato;
e
- III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

SEÇÃO IV

DA APLICAÇÃO DA PENA

Art. 84. Para imposição da pena e sua gradação, a autoridade competente observará:

- I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente;
- II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;
- III - a situação econômica do infrator;

Art. 85. As infrações administrativas ambientais serão punidas com as seguintes sanções, observados os critérios dispostos no artigo anterior, independentemente

da obrigação de reparar o dano e de outras penalidades aplicadas pela União ou pelo Estado, no âmbito de sua competência, civis ou penais:

- I - advertência por escrito;
- II - multa simples;
- III - multa diária;
- IV - apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza, utilizados na infração;
- V - destruição ou inutilização do produto;
- VI - suspensão de venda e/ou fabricação de produto;
- VII - embargo, total ou parcial, de atividades, obra ou construção;
- VIII - demolição de obra ou construção;
- IX - interdição, parcial ou total, do estabelecimento;
- X - restritiva de direitos;

§1º. Caso o infrator cometa, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lheão aplicadas cumulativamente as sanções a elas cominadas.

§2º. A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação ambiental em vigor, ou de preceitos regulamentares, nos moldes definidos pelo Decreto Federal nº 6.514/08, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.

§3º. A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:

- I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado pelo órgão ambiental municipal;
- II - opuser embaraço à fiscalização do órgão ambiental municipal; ou
- III - for autuado em flagrante.

§4º. A multa simples poderá ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente.

§5º. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo, até a sua efetiva cessação ou regularização da situação mediante a celebração, pelo infrator, de termo de compromisso ambiental que contemple a reparação de dano.

§6º. Para os fins de aplicação das sanções previstas nos incisos IV e V aplicar-seá o previsto nesta Lei.

§7º. As sanções indicadas nos incisos V a X do caput deste artigo serão aplicadas quando o produto, obra, atividade ou estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.

Art. 86. A penalidade de interdição temporária ou definitiva de estabelecimento, assim como a sanção de embargo, parcial ou total, de atividade, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

- I – de perigo iminente à saúde pública ou ao meio ambiente;
- II – a partir da segunda reincidência pelo mesmo fato gerador da penalidade;
- III – após o decurso de qualquer dos períodos de multa diária imposta.

Parágrafo Único. A imposição das penalidades de suspensão ou interdição, se definitiva, acarretará a cassação da licença ou alvará de funcionamento e, se temporária, sua suspensão pelo período em que durar a interdição.

Art. 87. A penalidade de embargo será aplicada no caso de obras e construções sendo executadas sem a devida licença do órgão municipal competente.

Parágrafo Único. O embargado deverá paralisar a obra e/ou construção, sob pena de caracterizar crime de desobediência previsto no artigo 330, do Código Penal.

Art. 88. As sanções restritivas de direito são:

- I - suspensão de registro, licença ou autorização;
- II - cancelamento de registro, licença ou autorização;
- III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
- IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; e
- V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até 03 (três) anos.

Art. 89. Verificada a infração serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§1º. Os animais serão libertados em seu *habitat* ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§2º. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras serão estes avaliados e, posteriormente, destruídos, doados ou leiloados, mediante decisão motivada da autoridade competente.

§3º. Os produtos ou subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§4º. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

§5º. Havendo prova ou fundada suspeita de que os materiais, equipamentos, produtos vegetais e animais, os instrumentos ou as máquinas se encontram em residência particular ou em lugar utilizado como moradia, serão promovidas a busca e apreensão judicial, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar a remoção clandestina.

§6º. A devolução ao infrator dos materiais, equipamentos, produtos vegetais e animais, dos instrumentos ou das máquinas de que trata este artigo, se dará ao fim do processo administrativo quando lhe for favorável e, sendo o caso, mediante a apresentação de plano para acomodação e armazenamento dos materiais potencialmente poluidores.

Art. 90. Para a imposição da pena e sua gradação, a autoridade ambiental deverá levar em consideração a existência ou não de circunstâncias atenuantes ou agravantes, também e especialmente a especificidade de cada recurso natural e sua capacidade regenerativa, a gravidade da infração, a voluntariedade da ação, a reincidência e as ações voluntárias adotadas pelo infrator para a reparação ou contenção de maiores danos, ante a degradação perpetrada.

§1º. São circunstâncias atenuantes:

- I - baixo grau de compreensão ou escolaridade do infrator;
- II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;
- III - comunicação prévia pelo infrator do perigo iminente de degradação ambiental;

IV - colaboração com os agentes encarregados da fiscalização e do controle ambiental; e

V - ser o infrator primário.

§2º. São consideradas circunstâncias agravantes: I

- reincidência nos crimes de natureza ambiental; e

II - ter o agente cometido a infração:

a) para obter vantagem pecuniária;

b) coagindo outrem para a execução material da infração;

c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;

d) concorrendo para ocasionar danos à propriedade alheia;

e) atingindo área de unidade de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;

f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;

g) em período de defesa à fauna;

h) em domingos ou feriados;

i) à noite;

j) em épocas de seca ou inundações;

k) no interior de espaço territorial especialmente protegido;

l) com o emprego de métodos cruéis para o abate ou à captura de animais;

- m) mediante fraude ou abuso de confiança;
- n) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
- o) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, através de verbas públicas ou beneficiadas por incentivos fiscais;
- p) atingindo espécies ameaçadas de extinção, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;
- q) facilitada por servidor público no exercício regular de suas funções.

§3º. O Poder Executivo Municipal conceituará e definirá de forma objetiva que condutas observadas na execução da infração ambiental poderão caracterizar as circunstâncias citadas no inciso II do §2º do presente artigo.

Art. 91. Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, no período de 05 (cinco anos) contados da lavratura do auto de infração anterior, devidamente confirmado em julgamento.

§1º. A reincidência poderá ser:

I - específica: no caso de cometimento de infração da mesma natureza; ou

II - genérica: no caso de cometimento de infração ambiental de natureza diversa.

§2º. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente.

Art. 92. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

Art. 93. O Poder Executivo, através do órgão ambiental municipal, aplicará sanções correspondentes às condutas caracterizadas como infração ambiental na Lei Federal

nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, ou normas que as substituïrem, podendo estabelecer novas condutas e sanções para infrações não previstas na legislação federal ou estadual.

Art. 94. Os processos destinados a apurar responsabilidades ambientais, instaurados em data anterior à vigência desta Lei, continuarão a atender às normas aplicáveis quando da lavratura do auto de infração.

TÍTULO II

DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO

CAPÍTULO I

DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Art. 95. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é patrimônio comum da coletividade, bem de uso comum do povo e essencial à adequada qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1º. Para cumprimento do disposto neste artigo, as pessoas e os empreendimentos, no uso da propriedade, no manejo dos meios de produção e no exercício de atividades, devem respeitar as limitações administrativas e demais determinações estabelecidas pelo Poder Público, com vistas a garantir um ambiente sadio, seguro, agradável e ecologicamente equilibrado.

Art. 96. É especialmente vedado no Município:

- I - lançar conduto de águas servidas ou efluentes cloacais ou resíduos de qualquer natureza nos cursos d'água perenes ou intermitentes ou em qualquer via pública;
- II - o lançamento, no ambiente, de substâncias carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas;
- III - a produção, a comercialização, o armazenamento e a utilização de substâncias alteradas biologicamente sem o estudo e aprovação de órgãos técnicos devidamente habilitados;
- IV - práticas que possam causar prejuízos à preservação da fauna e da flora;
- V - o lançamento de quaisquer substâncias em estado sólido, líquido ou gasoso, proveniente de qualquer processo de extração, produção e beneficiamento, que possam resultar na contaminação do ambiente;
- VI - a implantação e ampliação de atividade efetiva ou potencialmente poluidora cujas emissões estejam em desacordo com os padrões de qualidade ambiental em vigor, sem as devidas licenças, sem implantação de sistemas de tratamento dos resíduos gerados ou sem a promoção de medidas necessárias para prevenir ou corrigir os inconvenientes danos decorrentes de poluição;
- VII - a produção, o transporte, a comercialização e o uso de medicamentos, biocidas, agrotóxicos ou produtos químicos ou biológicos, cujo emprego se tenha comprovado nocivo em qualquer parte do território nacional, ou em outros países, por razões toxicológicas, farmacológicas ou de degradação ambiental;
- VIII - o armazenamento de seus resíduos nucleares e radioativos;
- IX - autorizar o parcelamento do solo urbano fora dos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979; e

- X - qualquer intervenção física em rios, igarapés e lagos, canalizados ou não, no Município de Belford Roxo, sem autorização do órgão ambiental municipal.

CAPÍTULO II

DO USO DO SOLO

Art. 97. O órgão municipal de meio ambiente deverá manifestar-se na análise de projetos de uso, ocupação e parcelamento do solo que impliquem a descaracterização da área em qualquer dos seus aspectos ambientais.

Art. 98. Toda e qualquer atividade, pública ou privada, de movimentação e de uso de recursos naturais ou de interesse público no Município de Belford Roxo, bem como os de uso, ocupação e parcelamento do solo, devem adotar técnicas, processos e métodos que visem à sua conservação, melhoria e recuperação, observadas as características geomorfológicas, físicas, químicas, biológicas, ambientais e suas funções socioeconômicas, e as normas de proteção ambiental em vigor.

Parágrafo único. No caso de utilização de recursos naturais ou de interesse público, o órgão ambiental municipal realizará o licenciamento a partir da análise do projeto de execução e de recuperação da área a ser explorada, com cronogramas minuciosos de implantação.

Art. 99. A proteção do solo no Município visa:

- I** - garantir o uso racional do solo urbano, através dos instrumentos de gestão competentes, observadas as diretrizes ambientais contidas no Plano Diretor Municipal;
- II** - garantir a utilização do solo cultivável, através de adequado planejamento, desenvolvimento, fomento e disseminação de tecnologias e manejos;

III - priorizar o controle da erosão e o reflorestamento das áreas degradadas;

IV - priorizar o manejo e uso da matéria orgânica, bem como a utilização de controle biológico de pragas.

§1º. Qualquer intervenção que dificulte ou impossibilite a dinâmica da infiltração da água no solo será considerada impermeabilizante.

§2º. Para se estabelecer as taxas de impermeabilização do solo, ou para rever as já existentes, deverá ser considerado o tipo de solo e as formas do relevo.

Art. 100. A utilização do solo, para quaisquer fins, far-se-á através da adoção de técnicas, processos e métodos que visem à sua conservação, recuperação e melhoria, observadas as características geofísicas, morfológicas, ambientais e sua função socioeconômica.

Parágrafo único. O uso do solo abrange atividades rurais, através de sua preparação manual ou mecânica, tratamento químico e orgânico e cultivo, bem como atividades urbanas, através do parcelamento e uso do solo residencial, de serviços, de lazer, comercial, institucional e industrial.

CAPÍTULO III

DO CONTROLE AMBIENTAL

Art. 101. O controle ambiental nos limites do território do Município de Belford Roxo será exercido pelos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente.

Art. 102. É vedado o lançamento, no meio ambiente, de qualquer forma de matéria ou energia, resultante de atividade humana, que seja ou possa vir a ser prejudicial ao ar, ao solo, ao subsolo, às águas, à fauna e à flora, ou que possa torná-lo:

- I - impróprio, nocivo, ofensivo, inconveniente ou incômodo à saúde, à segurança e ao bem-estar da população;
- II - danoso aos materiais, prejudicial ao uso, gozo e segurança da propriedade, bem como ao funcionamento normal das atividades da coletividade; ou
- III - danoso à flora, à fauna, a outros recursos naturais e à paisagem urbana.

§1º. Considera-se poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou indiretamente, provoque poluição ambiental nos termos do caput deste artigo, em intensidade, quantidade, concentração ou com características em desacordo com as estabelecidas na legislação em vigor.

§2º. Consideram-se recursos ambientais a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, o solo, o subsolo e os elementos nele contidos, a flora e a fauna.

§3º. Considera-se fonte poluidora, efetiva ou potencial, toda a atividade, processo, sistema, operação, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, que induza, produza, ou possa causar a emissão ou lançamento de poluentes.

§4º. Considera-se poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

- I - prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
- II - criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
- III - afetem desfavoravelmente o conjunto de seres animais e vegetais de uma região;
- IV - afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
- V - lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

Art. 103. Fica o órgão ambiental municipal autorizado a determinar medidas de emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição, degradação ou desastre ambiental, impedindo a sua continuidade em caso de grave ou iminente risco para vidas humanas ou recursos ambientais.

§1º. Constatado o risco ou a necessidade de execução de obras emergenciais o órgão municipal de meio ambiente notificará o infrator para que inicie os trabalhos necessários no prazo de 24 (vinte quatro) horas.

§2º. O órgão municipal de meio ambiente exigirá a presença, até a conclusão das obras, de um técnico cadastrado em seu conselho profissional.

§3º. Se no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da notificação o infrator não tiver iniciado as obras emergenciais, poderá o órgão ambiental municipal executá-lo e efetuar a sua cobrança sem prejuízo das sanções cabíveis.

§4º. Como medida de emergência, durante o período crítico poderá o órgão municipal de meio ambiente reduzir ou impedir quaisquer atividades em áreas atingidas pela ocorrência.

SEÇÃO I

DA POLUIÇÃO DO AR

Art. 104. O Poder Público Municipal, visando ao controle da poluição do ar, por fontes fixas ou móveis, estabelecerá limites máximos permissíveis de emissão de poluentes atmosféricos e os padrões de qualidade do ar, através de normas específicas, em consonância com a legislação federal e estadual em vigor.

Art. 105. Na implementação da Política Municipal de Controle da Poluição Atmosférica, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

- I** - exigência da adoção das melhores tecnologias de processo industrial e de controle de emissão, de forma a assegurar a redução progressiva dos níveis de poluição;
- II** - melhoria na qualidade ou substituição dos combustíveis e otimização da eficiência do balanço energético;
- III** - implantação de procedimentos operacionais adequados, incluindo a implementação de programas de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de controle da poluição;
- IV** - adoção de sistema de monitoramento periódico ou contínuo das fontes por parte das empresas responsáveis, sem prejuízo das atribuições de fiscalização municipal;
- V** - proibição de implantação ou expansão de atividades que possam resultar em violação dos padrões fixados;
- VI** - seleção de áreas mais propícias à dispersão atmosférica para a implantação de fontes de emissão, quando do processo de licenciamento, e a manutenção de distâncias mínimas em relação a outras instalações urbanas, em particular hospitais, creches, escolas, residências e áreas naturais protegidas.

Art. 106. Ficam vedadas, sujeitando os infratores as respectivas infrações:

- I** - a queima ao ar livre de resíduos;
- II** - a emissão de material particulado sem o devido equipamento de controle ambiental;
- III** - a emissão de odores que possam criar incômodos à população;
- IV** - a emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciado em legislação específica;

V - a transferência de materiais que possam provocar emissões de poluentes atmosféricos acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

Art. 107. Os responsáveis pelas fontes geradoras de poluentes atmosféricos, instaladas ou a se instalarem no Município de Belford Roxo, ficam obrigados a adoção de medidas destinadas a prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos decorrentes de suas emissões no meio ambiente.

§1º. Além da obrigação prevista no caput deste artigo, deverão, ainda, os responsáveis providenciarem a instalação de dispositivos para eliminar ou reduzir ao mínimo os fatores da poluição, de acordo com a legislação em vigor.

§2º. A adoção de tecnologias dos sistemas de controle ou tratamento de poluentes depende da elaboração de plano de controle aprovado pelo órgão ambiental municipal.

§3º. O plano de controle será elaborado pelo responsável da fonte de poluição e conterá as medidas a serem adotadas e os respectivos níveis de emissão.

Art. 108. Poderá o Município de Belford Roxo fixar formas de controle e, se necessário, mediante decisão motivada, fixar restrições a circulação de veículos automotores ou outras, com vistas a redução da emissão de poluentes, nos termos da Lei Federal nº. 8.723/1993 e da Lei Federal nº. 12.187/2009.

SEÇÃO II

DA POLUIÇÃO DO SOLO

Art. 109. A proteção do solo no Município de Belford Roxo visa:

I - garantir o uso racional do solo urbano, através dos instrumentos de gestão competentes, observadas as diretrizes contidas no Plano Diretor do Município;

- II - garantir a utilização do solo cultivável, através de técnicas adequadas de planejamento, desenvolvimento, fomento e disseminação de tecnologias e manejos;
- III - priorizar o controle da erosão, a captação e disposição das águas pluviais, a contenção de encostas e o reflorestamento das áreas degradadas;
- IV - priorizar a utilização do controle biológico de pragas e técnicas de agricultura orgânica;
- V - controlar os processos erosivos que resultem no transporte de sólidos, no assoreamento dos corpos d'água e da rede pública de drenagem.

Art. 110. O Poder Público municipal manterá, sob sua responsabilidade, áreas especificamente destinadas para a disposição final de resíduos de qualquer natureza, cabendo-lhe a elaboração e aprovação dos projetos necessários e específicos relativos a essa utilização do solo.

§1º. No caso de utilização de solo de propriedade privada para a disposição final de resíduos de qualquer natureza deve ser observado projeto específico licenciado pelo órgão ambiental competente.

§2º. Quando o destino final do resíduo exigir a execução de aterros, deverão ser asseguradas medidas adequadas para a proteção das águas superficiais e subterrâneas, obedecidas as normas expedidas pelo órgão ambiental.

§3º. Os resíduos portadores de microorganismos patogênicos ou de alta toxidade, bem como os inflamáveis, explosivos, radioativos e outros classificados como perigosos, antes de sua disposição final no solo, deverão ser submetidos a tratamento e acondicionamento adequados.

Art. 111. Fica vedado o transporte e a disposição final no solo de território municipal, de quaisquer resíduos tóxicos, radioativos e nucleares, quando provenientes de outros Municípios, Estados ou Países.

Art. 112. A acumulação de resíduos que ofereçam comprovados riscos de poluição ambiental, na área de propriedade da fonte geradora do risco ou em outros locais, somente será permitida mediante observância das cautelas necessárias e do licenciamento ou autorização do órgão ambiental municipal.

Parágrafo Único. A coleta, o transporte, o tratamento, o reprocessamento e a destinação final de resíduos de qualquer natureza de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, inclusive de saúde, são de responsabilidade da fonte geradora, independentemente da contratação de terceiros, de direito público ou privado, para execução de uma ou mais dessas atividades.

Art. 113. A disposição de quaisquer resíduos no solo sejam líquidos, gasosos ou sólidos, somente será permitida mediante comprovação de sua degradabilidade e da capacidade do solo de autodepurar-se levando em consideração os seguintes aspectos:

- I - capacidade de percolação;
- II - garantia de não contaminação dos aquíferos subterrâneos;
- III - limitação e controle da área afetada;
- IV - reversibilidade dos efeitos negativos;
- V - outros critérios porventura previstos na legislação vigente.

Art. 114. O Poder Executivo disciplinará, através de Decreto, acerca da responsabilidade pelo acondicionamento, coleta e tratamento dos resíduos de serviços de saúde, sejam em estabelecimentos públicos ou privados, nos limites do território do Município de Belford Roxo.

Art. 115. Nos processos de estudo e de pedido de aprovação para a implantação de Cemitérios Municipais, os mesmos deverão ser submetidos à apreciação do órgão ambiental municipal para efetiva vistoria e análise das características ambientais adequadas, e verificação da observância dos critérios estabelecidos na

legislação pátria, inclusive, na Resolução CONAMA nº 335/2003 ou outra que a substituir.

Art. 116. Os proprietários de áreas degradadas deverão recuperá-las respeitados os prazos e critérios técnicos determinados pelo órgão ambiental municipal.

Art. 117. O Poder Executivo Municipal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da edição da presente Lei, estabelecerá a Política Municipal de Gestão de Resíduos

Sólidos, em consonância com a Lei Federal nº 12.305/2009, que dispõe sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos.

SEÇÃO III

DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS

Art. 118. Os efluentes de qualquer atividade somente poderão ser lançados direta ou indiretamente nas águas interiores, superficiais ou subterrâneas e nos coletores de água, desde que obedeçam aos padrões de emissão estabelecidos em legislação específica, federal, estadual e municipal.

Art. 119. Os lançamentos de efluentes não poderão conferir aos corpos receptores características em desacordo com os critérios e padrões de qualidade de água em vigor, ou que criem obstáculos ao trânsito de espécies migratórias.

Art. 120. As atividades efetivas ou potencialmente poluidoras e de captação implementarão programas de monitoramento de efluentes e da qualidade ambiental em suas áreas de influência, previamente estabelecidos ou aprovados pelo órgão ambiental municipal, integrando tais programas numa rede de informações.

§1º. A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser baseadas em metodologias aprovadas pelo órgão ambiental municipal.

§2º. Todas as avaliações relacionadas aos lançamentos de efluentes líquidos deverão ser feitas levando em consideração as condições de dispersão mais desfavoráveis, sempre incluída a previsão de margens de segurança.

§3º. Os técnicos do órgão ambiental municipal terão acesso a todas as fases de monitoramento que se refere o caput deste artigo, incluindo procedimentos laboratoriais.

Art. 121. Com vistas a impedir a poluição das águas, fica vedado:

- I - às indústrias, ao comércio e aos prestadores de serviços, depositarem ou encaminharem, a qualquer corpo hídrico, os resíduos provenientes de suas atividades, em desobediência aos regulamentos vigentes;
- II - lançar condutos de águas servidas ou efluente cloacal ou resíduo de qualquer natureza nos corpos hídricos;
- III - localizar estábulos, pocilgas, abatedouros, aviários e estabelecimentos semelhantes nas proximidades de cursos d'água, fontes, represas e lagos, de forma a propiciar a poluição das águas; e
- IV - lançar nos mananciais produtos químicos que possam comprometer a qualidade da água.

Art. 122. Os usuários de águas captadas do subsolo por meio de poços artesianos e artesanais para fins de processo produtivo asséptico ou para consumo final devem dispor de certificado de potabilidade e manter responsável técnico pela qualidade da água, devidamente habilitado no órgão profissional competente.

Art. 123. As empresas e postos de combustíveis, que prestam serviços de lavagem de veículos automotores, que estejam exercendo esta atividade comercialmente, ficam proibidos de usar para tal finalidade, água tratada fornecida pelo sistema de abastecimento público e/ou empresa que atue com a mesma atividade por concessão pública ou outra modalidade licitatória, estando obrigados, ainda, a obter o licenciamento ambiental.

Art. 124. O órgão ambiental municipal deverá adotar medidas visando à proteção e o uso adequado das águas, através de parâmetros para a execução de obras e/ou instalação de atividades, aplicando e seguindo, no que couber, a Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, em especial no que se refere a obrigatoriedade de outorga para uso dos recursos hídricos.

Art. 125. Fica instituído o programa de monitoramento da qualidade das águas e o programa de prevenção a eventos hidrológicos críticos, que deverá promover a identificação, delimitação e impor restrições à ocupação de áreas inundáveis, bem como de proteção às águas subterrâneas.

Art. 126. O órgão ambiental municipal manterá público, em articulação com os demais órgãos setoriais, estaduais e federais, o registro permanente de informações sobre a qualidade das águas.

SEÇÃO IV

DA POLUIÇÃO SONORA

Art. 127. A emissão e imissão de sons e ruídos em decorrência de quaisquer atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belford Roxo, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidas na legislação federal, estadual e municipal vigentes.

Art. 128. É proibido perturbar o sossego e o bem estar público com sons excessivos, vibrações ou ruídos incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma, que ultrapassem os limites estabelecidos pela legislação federal, estadual e pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 129. Cabe ao órgão municipal ambiental:

I - a prevenção, a fiscalização e o controle da poluição sonora no âmbito do Município;

II - estabelecer programa de controle dos ruídos urbanos e exercer, diretamente ou através de delegação, poder de controlar e fiscalizar as fontes de poluição sonora, em ação conjunta com outros órgãos afins;

III - estudar e decidir a localização de estabelecimentos recreativos, industriais, comerciais, ou de outra espécie, que possam produzir poluição sonora em ruas, vilas, bairros ou áreas preponderantemente residenciais ou zonas sensíveis a ruídos;

IV - sinalizar convenientemente as áreas próximas a hospitais, casas de saúde e maternidades;

V - organizar o serviço de atendimento ao cidadão, de modo a atender às demandas de reclamações contra excesso de ruídos ou sons, adotando o procedimento administrativo e judicial necessário para coibi-lo; VI - aplicar as sanções previstas em lei.

Art. 130. Qualquer cidadão é apto para proceder a reclamação pessoalmente, por telefone, fax, e-mail ou outro instrumento adequado, desde que forneça dados que o identifiquem e possibilitem a localização do possível poluidor.

Parágrafo Único. Será preservado o sigilo dos dados do cidadão reclamante, que só serão divulgados em processos ou ações judiciais pertinentes.

Art. 131. Para os fins desta Seção, aplicam-se as seguintes definições:

I - poluição sonora: toda emissão de som, vibração ou ruído que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde física e mental, à segurança e ao bem estar do indivíduo ou da coletividade, ou transgrida as disposições fixadas na lei, ou, simplesmente, excedam os limites estabelecidos pelo Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e pelas resoluções do CONAMA;

- II - meio ambiente: conjunto formado pelo espaço físico e os elementos naturais nele contidos, até o limite do território do Município, passíveis de serem alterados pela atividade humana;
- III - som: toda e qualquer vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas;
- IV - ruído: qualquer som que cause ou tenda causar perturbação ao sossego público ou produzir efeitos nosológicos, psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos e animais;
- V - ruído impulsivo: som de curta duração, com início abrupto e parada rápida, caracterizado por um pico de pressão menor que um segundo;
- VI - ruído contínuo: aquele com flutuação de nível de pressão acústica tão pequena que podem ser desprezadas dentro do período de observação;
- VII - ruído intermitente: aquele cujo nível de pressão acústica cai abruptamente ao nível do ambiente várias vezes durante o período de observação, desde que o tempo em que o nível se mantém constante diferente daquele do ambiente, seja de ordem de grandeza de um segundo ou mais;
- VIII - ruído de fundo: todo e qualquer som que esteja sendo emitido durante o período de medições, que não seja objeto das medições;
- IX - vibração: movimento oscilatório, transmitido por meio sólido ou uma estrutura qualquer;
- X - decibel (dB): unidade de intensidade física relativa ao som;
- XI - nível de som dB (A): intensidade de som, medido na curva de ponderação A, definida na NBR 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ou a que lhe suceder;

XII - zona sensível a ruído: é aquela que, em virtude das atividades ali realizadas, necessita de um silêncio excepcional e será determinada pelo raio de duzentos metros de distância de hospitais, escolas, bibliotecas, templos religiosos, creches e museus;

XIII - limite real de propriedade: plano imaginário que separa as propriedades reais de pessoas físicas ou jurídicas;

XIV - distúrbio sonoro ou distúrbio por vibração: é qualquer ruído ou vibração que:

a) ponha em perigo ou prejudique a saúde física ou mental, o sossego e o bem estar público;

b) cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas;

c) ultrapasse os níveis pré-fixados.

XV - horários:

a) diurno: o compreendido entre as 07 (sete) e 22 (vinte e duas) horas;

b) noturno: compreendido entre as 22 (vinte e duas) e 07 (sete) horas.

Art. 132. A emissão de sons ou ruídos em decorrência de qualquer atividade no município de Belford Roxo, e seus níveis de intensidade, serão fixados de acordo com as recomendações da NBR 10.151 da ABNT, ou a que lhe suceder.

Art. 133. O limite máximo em decibéis, medido no limite real de propriedade, será estabelecido através de Resolução do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA.

Parágrafo Único. A medição para averiguação do nível de som ou ruído da fonte poluidora far-se-á dentro dos limites reais da propriedade onde se dá o suposto

incômodo, de acordo com as recomendações da NBR 10.151 da ABNT, ou a que lhe suceder.

Art. 134. Quando o nível de ruído proveniente de tráfego, medido dentro dos limites reais da propriedade onde se dá o incômodo, vier a ultrapassar os níveis fixados pelo COMDEMA, caberá ao órgão municipal ambiental adotar medidas para a eliminação ou minimização da poluição sonora.

Parágrafo Único. Para os fins previstos no caput deste artigo, o órgão ambiental poderá articular-se com órgãos federais, estaduais ou municipais.

Art. 135. As atividades potencialmente causadoras de poluição sonora dependem de prévia autorização do órgão municipal ambiental, mediante licença ambiental, para obtenção dos alvarás de construção, localização, funcionamento e outros expedidos pelo poder público local, para atividades permanentes ou eventuais.

Parágrafo Único. São atividades potencialmente causadoras de poluição sonora as que utilizem instrumentos mecânicos ou eletroacústicos de propagação de som ou ruído, ou equipamentos que emitam sons ou ruídos contínuos ou intermitentes.

Art. 136. A emissão de sons ou ruídos produzidos por veículos automotores, ciclomotores, de tração animal, aeroplanos e aeródromos e os produzidos no interior dos ambientes de trabalho, obedecerão às normas expedidas respectivamente pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e pelos órgãos competentes, devendo o órgão municipal responsável pela política ambiental empreender a fiscalização e aplicação das penalidades previstas na lei.

§1º. O órgão municipal responsável pela política de tráfego deverá empreender vistoria ambiental nos veículos que necessitem de seu licenciamento ou autorização, averiguando os níveis de emissão de sons e ruídos, de modo a compatibilizá-los com a legislação federal, estadual e municipal pertinente.

§2º. Poderá o órgão ambiental municipal, através de Resolução, estabelecer regulamentação específica com critérios para o licenciamento após realização da vistoria ambiental, estabelecendo outros limites.

Art. 137. Os serviços de alto-falantes fixos somente poderão ser licenciados para ruas e áreas preponderantemente comerciais ou industriais, para funcionamento nos horários das 08 (oito) às 12 (doze) horas e das 15 (quinze) às 18 (dezoito) horas, em dias úteis, e nas feiras aos domingos, no horário de 09 (nove) às 12 (doze) horas.

§1º. É proibida a utilização de serviços de alto falantes fixos em ruas, logradouros, praças ou áreas preponderantemente residenciais, bem como em zonas sensíveis a ruído.

§2º. No licenciamento ambiental constará todo o perímetro ou local em que será autorizada a instalação dos serviços de alto falantes fixos.

Art. 138. Os serviços de alto falantes móveis, sons eletronicamente amplificados, tais como carros som, trios elétricos e congêneres, e outras formas de transportar tais sons, bem como as atividades que os utilizem, deverão obter licenciamento do órgão municipal responsável pela política ambiental, em que constará o horário, dias e critérios com que poderão funcionar.

§1º. Através de Resolução, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA definirá os limites para emissão de som e ruído por serviços ou atividades que utilizem sonorização móvel.

§2º. É proibida a realização de atividades que utilizem sonorização móvel em zonas sensíveis a ruído.

Art. 139. A realização de atividades recreativas ou culturais que utilizem sonorização fixa ou móvel, em especial em áreas preponderantemente residenciais, deverá ser objeto de autorização específica do órgão ambiental municipal.

Art. 140. As festas eventuais realizadas em locais abertos, públicos ou privados, que utilizem sonorização, deverão ser autorizadas pelo órgão ambiental municipal e obedecerão aos limites estabelecidos e critérios definidos pelo COMDEMA.

Art. 141. Depende de prévia autorização do órgão ambiental municipal a utilização das áreas dos parques, praças e jardins municipais com o uso de equipamentos sonoros, fogos de artifícios ou outros que possam vir a causar poluição sonora.

Art. 142. Fica proibida a concessão de autorização para funcionamento de novos empreendimentos de serraria, marmoraria, metalúrgica ou empresa ou indústria congênere em rua, vila, bairro ou área preponderantemente residencial.

§1º. Os empreendimentos já instalados na data de publicação desta lei poderão prosseguir em suas atividades, desde que devidamente licenciados pelo órgão ambiental municipal, com emissão de ruídos dentro dos padrões regulamentados.

§2º. O órgão ambiental municipal fará o zoneamento das áreas sensíveis aos ruídos dentro do perímetro urbano.

Art. 143. Somente será autorizado o funcionamento de indústria de fabricação de alarmes sonoros de segurança, de morteiros, bombas, rojões, foguetes ou fogos de artifício em geral fora da zona urbana, e desde que observados os níveis máximos de emissão de ruídos estabelecidos pelo COMDEMA.

Art. 144. Fica proibido, salvo autorização do órgão ambiental municipal:

- I - queimar ou permitir a queima de foguetes, morteiros, bombas ou outros fogos de artifício, explosivos ou ruidosos.
- II - a utilização de buzinas, trompas, apitos, tímpanos, sinos, campainhas e sirenas, ou de quaisquer outros aparelhos semelhantes;
- III - a utilização de matracas, cornetas ou outros sinais exagerados e contínuos, usados como anúncios por ambulantes, para venderem seus produtos; e
- IV - a utilização de alto-falantes, rádios e outros aparelhos sonoros usados como meio de propaganda, mesmo em casas de negócio, ou para outros fins, desde que se façam ouvir fora do recinto onde funcionam.

Art. 145. Não se compreendem nas proibições do artigo anterior os sons produzidos por:

- I - vozes ou aparelhos usados na propaganda eleitoral, de acordo com a legislação própria;
- II - que sirvam exclusivamente para indicar as horas ou para anunciar a realização de atos ou cultos religiosos;
- III - bandas de música, desde que em procissões, cortejos ou desfiles públicos;
- IV - sirenes ou aparelhos de sinalização sonora de ambulâncias, carros de bombeiros ou assemelhados;
- V - apitos, buzinas ou outros aparelhos de advertência de veículos em movimento, dentro do período compreendido entre as 07 (sete) e as 20 (vinte) horas;
- VI - manifestações em recintos destinados à prática de esportes, em horários previamente estabelecidos, cuja localização e funcionamento tenham sido autorizados pelo Município; e
- VII- os apitos tradicionais das fábricas, desde que notificado o horário de suas atividades.

Art. 146. Durante os festejos carnavalescos, festas juninas, de Ano Novo, e outros tradicionais do Município de Belford Roxo, poderá o órgão ambiental municipal expedir autorização especial, cuja duração não deve exceder o tempo suficiente para a realização do evento.

Art. 147. Toda empresa ou residência que possuir alarme deverá responsabilizar-se em desligá-lo imediatamente caso acione acidentalmente, especialmente à noite e finais de semana.

Art. 148. As lojas de conveniência instaladas, inclusive em postos de gasolina e assemelhados que utilizarem ou permitirem no espaço físico em que atuam a

utilização de alto falantes, rádios, buzinas, ruídos provenientes de veículos automotores, aparelhos sonoros e qualquer outro tipo de ruído que supere os índices de medição de ruídos definidos pelo COMDEMA serão responsabilizadas por tais atos.

Art. 149. É vedada a utilização de aparelhos de telefone celular, equipamentos eletrônicos ou de emissão sonora pessoal no interior de casas culturais, como teatros, auditórios e salas de aulas.

Parágrafo Único. É obrigatória a divulgação da proibição contida neste artigo, através da fixação de cartazes nos locais a que se refere.

SEÇÃO V

DA POLUIÇÃO VISUAL

Art. 150. Para os fins desta Lei entende-se por poluição visual a alteração adversa dos recursos paisagísticos e cênicos do meio urbano e da qualidade de vida de sua população, mediante o uso abusivo ou desordenado de meios visuais.

Art. 151. A inserção de publicidade no espaço urbano só será admitida quando observados os seguintes princípios:

I - respeito ao interesse coletivo e às necessidades de conforto ambiental;

II - preservação dos padrões estéticos da cidade; III - resguardo da segurança das edificações e do trânsito;

IV - garantia do bem-estar físico, mental e social do cidadão.

Art. 152. O órgão ambiental municipal e o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA deverão estudar a questão da exploração e utilização de

anúncios ao ar livre, por meio de “outdoors”, placas, faixas, tabuletas e similares, podendo fixar critérios e restrições locais com vistas a estabelecer uma padronização para fixação dos mesmos no território do Município de Belford Roxo.

Art. 153. Constituem objetivos da ordenação da paisagem do Município de Belford Roxo o atendimento ao interesse público em consonância com os direitos fundamentais da pessoa humana e as necessidades de conforto ambiental, com a melhoria da qualidade de vida urbana, assegurando, dentre outros, os seguintes:

- I** - o bem-estar estético, cultural e ambiental da população;
- II** - a segurança das edificações e da população;
- III** - a valorização do ambiente natural e construído;
- IV** - a segurança, a fluidez e o conforto nos deslocamentos de veículos e pedestres;
- V** - a percepção e a compreensão dos elementos referenciais da paisagem;
- VI** - a preservação da memória cultural;
- VII** - a preservação e a visualização das características peculiares dos logradouros e das fachadas;
- VIII** - a preservação e a visualização dos elementos naturais tomados em seu conjunto e em suas peculiaridades ambientais nativas;
- IX** - o fácil acesso e utilização das funções e serviços de interesse coletivo nas vias e logradouros;
- X** - o fácil e rápido acesso aos serviços de emergência, tais como bombeiros, ambulâncias e polícia;
- XI** - o equilíbrio de interesses dos diversos agentes atuantes na cidade para a promoção da melhoria da paisagem do Município.

Art. 154. Constituem diretrizes a serem observadas na colocação dos elementos que compõem a paisagem urbana:

- I** - o livre acesso de pessoas e bens à infraestrutura urbana;
- II** - a priorização da sinalização de interesse público com vista a não confundir motoristas na condução de veículos e garantir a livre e segura locomoção de pedestres;
- III** - o combate à poluição visual, bem como à degradação ambiental;
- IV** - a proteção, preservação e recuperação do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico, de consagração popular, bem como do meio ambiente natural ou construído da cidade;
- V** - a compatibilização das modalidades de anúncios com os locais onde possam ser veiculados, nos termos deste Código;
- VI** - a implantação de sistema de fiscalização efetivo, ágil, moderno, planejado e permanente.

Art. 155. Para os efeitos de aplicação desta lei, ficam estabelecidas as seguintes definições:

- I** - anúncio: qualquer veículo de comunicação visual presente na paisagem visível do logradouro público, composto de área de exposição e estrutura, podendo ser:
 - a)** anúncio indicativo: aquele que visa apenas identificar, no próprio local da atividade, os estabelecimentos e/ou profissionais que dele fazem uso;
 - b)** anúncio publicitário: aquele destinado à veiculação de publicidade, instalado fora do local onde se exerce a atividade;
 - c)** anúncio especial: aquele que possui características específicas, com finalidade cultural, eleitoral, educativa ou imobiliária.

II - área de exposição do anúncio: a área que compõe cada face da mensagem do anúncio, devendo, caso haja dificuldade de determinação da superfície de exposição, ser considerada a área do menor quadrilátero regular que contenha o anúncio;

III - área livre de imóvel edificado: a área descoberta existente entre a edificação e qualquer divisa do imóvel que a contém;

IV - área total do anúncio: a soma das áreas de todas as superfícies de exposição do anúncio, expressa em metros quadrados;

V - bem de uso comum: aquele destinado à utilização do povo, tais como as áreas verdes e institucionais, as vias e logradouros públicos, e outros;

VI - bem de valor cultural: aquele de interesse paisagístico, cultural, turístico, arquitetônico, ambiental ou de consagração popular, público ou privado, composto pelas áreas, edificações, monumentos, parques, praças e bens tombados pela União, Estado e Município, e suas áreas envoltórias;

VII - espaço de utilização pública: a parcela do espaço urbano passível de uso e fruição pela população;

VIII - mobiliário urbano: é o conjunto de elementos que podem ocupar o espaço público, implantados, direta ou indiretamente, pela Administração Pública, com as seguintes funções urbanísticas:

a) circulação e transportes;

b) ornamentação da paisagem e ambientação urbana;

c) descanso e lazer;

d) serviços de utilidade pública;

e) comunicação e publicidade;

f) atividade comercial;

g) acessórios à infraestrutura;

IX - fachada: qualquer das faces externas de uma edificação principal ou complementar, tais como torres, caixas d'água, chaminés ou similares; **X** - imóvel: o lote, público ou privado, edificado ou não, assim definido:

a) imóvel edificado: aquele ocupado total ou parcialmente com edificação permanente;

b) imóvel não edificado: aquele não ocupado ou ocupado com edificação transitória, em que não se exerçam atividades nos termos da legislação de uso e ocupação do solo;

XI - lote: a parcela de terreno resultante de loteamento, desmembramento ou desdobro, contida em uma quadra com, pelo menos, uma divisa lindeira a via de circulação oficial;

XII - testada ou alinhamento: a linha divisória entre o imóvel de propriedade particular ou pública e o logradouro ou via pública.

Art. 156. Para os fins desta Lei, não são considerados anúncios:

I - os nomes, símbolos, entalhes, relevos ou logotipos, incorporados à fachada por meio de aberturas ou gravados nas paredes, sem aplicação ou afixação, integrantes de projeto aprovado das edificações;

II - os logotipos ou logomarcas de postos de abastecimento e serviços, quando veiculados nos equipamentos próprios do mobiliário obrigatório, como bombas, densímetros e similares;

III - as denominações de prédios e condomínios;

- IV** - os que contenham referências que indiquem lotação, capacidade e os que recomendem cautela ou indiquem perigo, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário;
- V** - os que contenham mensagens obrigatórias por legislação federal, estadual ou municipal;
- VI** - os que contenham mensagens indicativas de cooperação com o Poder Público Municipal, Estadual ou Federal;
- VII** - os que contenham mensagens indicativas de órgãos da Administração Direta;
- VIII** - os que contenham indicação de monitoramento de empresas de segurança com área máxima de 0,04m² (quatro decímetros quadrados);
- IX** - aqueles instalados em áreas de proteção ambiental que contenham mensagens institucionais com patrocínio;
- X** - os que contenham as bandeiras dos cartões de crédito aceitos nos estabelecimentos comerciais, desde que não ultrapassem a área total de 0,09m² (nove decímetros quadrados);
- XI** - os "banners" ou pôsteres indicativos dos eventos culturais que serão exibidos na própria edificação, para museu ou teatro, desde que não ultrapassem 10% (dez por cento) da área total de todas as fachadas;
- XII** - a denominação de hotéis ou a sua logomarca, quando inseridas ao longo da fachada das edificações onde é exercida a atividade;
- XIII** - a identificação das empresas nos veículos automotores utilizados para a realização de seus serviços.

Art. 157. Todo anúncio deverá observar, dentre outras, as seguintes normas:

- I** - oferecer condições de segurança ao público;
- II** - ser mantido em bom estado de conservação, no que tange a estabilidade, resistência dos materiais e aspecto visual;
- III** - receber tratamento final adequado em todas as suas superfícies, inclusive na sua estrutura;
- IV** - atender as normas técnicas pertinentes à segurança e estabilidade de seus elementos;
- V** - atender as normas técnicas emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - pertinentes às distâncias das redes de distribuição de energia elétrica, ou a parecer técnico emitido pelo órgão público estadual ou empresa responsável pela distribuição de energia elétrica;
- VI** - não prejudicar a visibilidade de sinalização de trânsito ou outro sinal de comunicação institucional, destinado à orientação do público, bem como a numeração imobiliária e a denominação dos logradouros;
- VII** - não provocar reflexo, brilho ou intensidade de luz que possa ocasionar ofuscamento, prejudicar a visão dos motoristas, interferir na operação ou sinalização de trânsito ou, ainda, causar insegurança ao trânsito de veículos e pedestres, quando com dispositivo elétrico ou com película de alta reflexividade;
- VIII** - não prejudicar a visualização de bens de valor cultural.

Art. 158. É proibida a instalação de anúncios (públicos ou privados) em:

- I** - leitos dos rios e cursos d'água, reservatórios, lagos e represas, conforme legislação específica, salvo os anúncios de cooperação entre o Poder Público e a iniciativa privada, bem como as placas e unidades identificadoras definidas neste Código;

- II** - vias, parques, praças e outros logradouros públicos, salvo os anúncios de cooperação entre o Poder Público e a iniciativa privada, bem como as placas e unidades identificadoras definidas neste Código;
- III**- postes de iluminação pública ou de rede de telefonia, inclusive cabines e telefones públicos, exceção feita ao mobiliário urbano nos pontos permitidos pelo Município;
- IV** - torres ou postes de transmissão de energia elétrica;
- V** - nos dutos de gás e de abastecimento de água, hidrantes, torres d'água e outros similares;
- VI** - faixas ou placas acopladas à sinalização de trânsito;
- VII** - obras públicas de arte, tais como pontes, passarelas, viadutos e túneis, ainda que de domínio estadual e federal;
- VIII** - bens de uso comum do povo a uma distância inferior a 30,00m (trinta metros) de obras públicas de arte, tais como túneis, passarelas, pontes e viadutos, bem como de seus respectivos acessos;
- IX** - nos muros, paredes e empenas cegas de lotes públicos ou privados, edificadas ou não;
- X** - nas árvores de qualquer porte.

Art. 159. É proibido colocar anúncio na paisagem que:

- I** - impeça, mesmo que parcialmente, a visibilidade de bens tombados;
- II** - prejudique a edificação em que estiver instalado ou as edificações vizinhas;
- III** - prejudique, por qualquer forma, a insolação ou a aeração da edificação em que estiver instalado ou a dos imóveis vizinhos;

IV- apresente conjunto de formas e cores que se confundam com as convencionadas internacionalmente para as diferentes categorias de sinalização de trânsito;

V - apresente conjunto de formas e cores que se confundam com as consagradas pelas normas de segurança para a prevenção e o combate a incêndios.

Art. 160. A inobservância das disposições deste Código sujeitará os infratores às penalidades cabíveis, sem prejuízo do cancelamento imediato da licença do anúncio indicativo ou da autorização do anúncio especial e da sua respectiva remoção.

Art. 161. Sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, os responsáveis serão intimados a regularizar o anúncio ou a removê-lo, quando for o caso, observados os seguintes prazos:

I - 05 (cinco) dias, no caso de anúncio indicativo ou especial;

II - 24 (vinte e quatro) horas, no caso de anúncio que apresente risco iminente.

Art. 162. Na hipótese de o infrator não proceder à regularização ou remoção do anúncio instalado irregularmente, o Município adotará as medidas para sua retirada, ainda que esteja instalado em imóvel privado, cobrando os respectivos custos de seus responsáveis, independentemente da aplicação das multas e demais sanções cabíveis.

Parágrafo único. A Administração Pública poderá ainda interditar e providenciar a remoção imediata do anúncio, ainda que esteja instalado em imóvel privado, em caso de risco iminente de segurança ou da reincidência na prática de infração, cobrando os custos de seus responsáveis, não respondendo por quaisquer danos causados ao anúncio quando de sua remoção.

SEÇÃO VI

DAS SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS PERIGOSOS

Art. 163. É dever do Poder Público controlar e fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de substâncias ou produtos perigosos, bem como as técnicas, os métodos e as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a sadia qualidade de vida e do meio ambiente.

Parágrafo Único. As pessoas físicas ou jurídicas que desempenharem quaisquer das atividades discriminadas neste artigo deverão obter licença junto ao órgão ambiental.

Art. 164. Para os efeitos desta Seção são consideradas substâncias e produtos perigosos os agrotóxicos, seus componentes e afins, o mercúrio, o ácido cianídrico e seus derivados e as substâncias que destroem a camada de ozônio, bem como as que possam causar riscos à vida e ao meio ambiente.

Art. 165. Somente poderão ser comercializados no Município de Belford Roxo os agrotóxicos e seus componentes registrados nos órgãos federais e estaduais competentes e, quando for o caso, que tenham uso permitido no seu país de origem.

§1º. Fica proibida a reutilização de embalagens de agrotóxicos, seus componentes e afins, salvo quando autorizado pelo órgão competente.

§2º. A responsabilidade pela remoção, transporte, inutilização e destinação final de agrotóxicos proibidos, bem como de suas embalagens será solidária entre o fabricante e o comerciante.

§3º. O órgão ambiental municipal desenvolverá campanhas de informações sobre os riscos representados pelo uso, armazenagem e destino final de resíduos e embalagens de agrotóxicos, seus componentes e afins para a saúde e para o meio ambiente.

Art. 166. É vedado no Município de Belford Roxo:

I - o lançamento de esgoto "in natura", em corpos d'água;

II - a fabricação, comercialização, transporte, armazenamento e utilização de armas químicas e biológicas;

IIII - a instalação de depósitos de explosivos, para uso civil;

IV - a utilização de metais pesados em quaisquer processos de extração, produção e beneficiamento que resultem na contaminação do meio ambiente natural;

V - a produção, o transporte, a comercialização e o uso de medicamentos, agrotóxicos, produtos químicos ou biológicos cujo emprego seja proibido no território nacional e/ou por outros países, por razões toxicológicas, farmacológicas ou de degradação ambiental;

VI - a produção ou o uso, depósito, comercialização e o transporte de materiais e equipamentos ou artefatos que façam uso de substâncias radioativas, exceto para fins científicos e terapêuticos;

VII- a disposição de resíduos perigosos sem os tratamentos adequados à sua especificidade.

Art. 167. Os veículos, as embalagens e os procedimentos de transporte de cargas perigosas devem seguir as normas pertinentes da ABNT, encontrando-se em perfeito estado de conservação, manutenção e regularidade e sempre devidamente sinalizados.

Art. 168. O órgão ambiental municipal, ouvidos os segmentos envolvidos e mediante Resolução, poderá proibir ou restringir o uso de substâncias ou produtos perigosos em seu território.

Parágrafo Único. Quando instituições oficiais de pesquisa alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de substâncias e produtos perigosos, a autoridade competente deverá adotar imediatas providências, sob pena de responsabilidade.

Art. 169. As substâncias e produtos perigosos apreendidos como resultados de ação fiscalizadora serão inutilizados ou poderão ter outro destino, a critério da autoridade competente.

Art. 170. O órgão ambiental municipal deverá providenciar infraestrutura laboratorial capacitada para analisar substâncias ou produtos perigosos, nos alimentos, no organismo humano e animal e no meio ambiente.

Parágrafo Único. Na ausência ou impossibilidade de atendimento do disposto no caput deste artigo, o órgão ambiental municipal poderá utilizar a infraestrutura de outros órgãos federais, estaduais ou municipais, mediante a celebração de convênios ou termos de cooperação.

SEÇÃO VII

DA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS

Art. 171. Cabe à Secretaria Municipal de Meio Ambiente registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e de exploração dos recursos minerais no Município de Belford Roxo, por meio do licenciamento ambiental dessas atividades.

Art. 172. A extração e o beneficiamento de minerais só poderão ser realizados, no mínimo, mediante a apresentação do Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Área Degradada, sem prejuízo de outros estudos ou projetos que serão definidos pelos órgãos ambientais competentes conforme o porte do empreendimento.

Parágrafo Único. Quando as instalações facilitarem a formação de depósito de água, o explorador está obrigado a fazer o escoamento ou a aterrar as cavidades com material inerte, na medida em que for retirado o recurso mineral.

Art. 173. A exploração de pedreiras, bem como de atividades que utilizem o emprego de explosivos, dependerão do certificado de registro no órgão federal competente, sem prejuízo de outros documentos e informações exigidas pelo órgão ambiental municipal para a concessão de licenciamento ambiental.

Art. 174. No exercício da fiscalização das atividades de mineração, quando o licenciamento for de competência estadual ou federal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá exigir estudos ou ações suplementares não contempladas no licenciamento.

Art. 175. Todas as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de mineração, mesmo que temporariamente, terão que se cadastrar no órgão ambiental municipal.

Art. 176. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente determinará as áreas de exploração potencial de minerais para emprego direto na construção civil, visando estabelecer prioridades de uso e a compatibilidade da atividade de mineração com os demais usos do solo, nas respectivas zonas.

Art. 177. A recuperação de áreas de mineração abandonadas ou desativadas é de responsabilidade do minerador.

Art. 178. No caso de mineração paralisada, é obrigatória a adoção, pelo empreendedor, de medidas que garantam a estabilidade dos taludes, de modo a não permitir a instalação de processos erosivos, bem como o acúmulo de água nas respectivas cavas.

Art. 179. Com o objetivo de evitar a instalação de processos erosivos e de desestabilização de massas, os taludes resultantes de atividades minerárias deverão receber cobertura vegetal e dispor de sistema de drenagem com apresentação de projeto elaborado por profissional habilitado com respectiva ART – Anotação Responsabilidade técnica.

Art. 180. Os empreendimentos de mineração que utilizem como método de lavra o desmonte por explosivos primário e secundário deverão atender aos limites de ruído e vibração estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 181. Nas pedreiras deverão ser adotados procedimentos que visem à minimização da emissão de particulados na atmosfera, tanto na atividade de lavra quanto na de transporte nas estradas, internas e externas, bem como nos locais de beneficiamento.

Art. 182. As atividades de mineração deverão adotar sistema de tratamento e disposição de efluentes sanitários e de águas residuárias provenientes da lavagem de máquinas.

Parágrafo único. É obrigatória a existência de caixa de retenção de óleo, devidamente dimensionada, proveniente da manutenção de veículos e equipamentos do empreendimento.

Art. 183. Quando, na atividade de mineração, forem gerados rejeitos sólidos e pastosos, o método de disposição final dos mesmos deverá ser previamente aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que atenderá às normas técnicas pertinentes e as exigências dispostas na legislação vigente.

Art. 184. Para impedir o assoreamento dos corpos d'água, os empreendimentos de mineração deverão dispor de tanque de captação de resíduos finos transportados pelas águas superficiais ou outros recursos tecnicamente justificados e de eficácia comprovada.

Art. 185. O minerador é responsável pelo isolamento das frentes de lavra e deverá adotar medidas que minimizem ou suprimam os impactos sobre a paisagem da região, por meio da implantação de cinturão arborizado que isole visualmente o empreendimento e respeite a distancia mínima de 10 (dez) metros da vegetação, caso existente.

SEÇÃO VIII

DOS ESGOTOS SANITÁRIOS

Art. 186. É obrigação do proprietário do imóvel a execução de adequadas instalações domiciliares de abastecimento, armazenamento distribuição e esgotamento das águas, cabendo ao usuário a necessária conservação.

Art. 187. Os esgotos sanitários deverão ser coletados, tratados e receber destinação adequada, de forma a se evitar contaminação de qualquer natureza, sendo proibido o seu lançamento “in natura” em quaisquer corpos hídricos, no solo a céu aberto ou na rede de águas pluviais.

Art. 188. É obrigatória a existência de instalações sanitárias nas edificações e a sua ligação á rede pública coletora

Parágrafo único. Quando não existir rede coletora de esgotos, as medidas adequadas ficam sujeitas à aprovação do órgão ambiental municipal, que fiscalizará a sua execução e manutenção, observado o disposto na legislação federal e estadual.

Art. 189. Fica estabelecida a distância mínima de 20 (vinte) metros entre poços artesianos e fossas negras.

Parágrafo Único. Deverá ser observada a análise do relevo topográfico, o tipo de solo e o perímetro do terreno.

Art. 190. O Poder Público Municipal deverá criar locais adequados para o tratamento e o destino final do lodo digerido ou retirado das fossas sépticas ou similares.

Art. 191. Em áreas de loteamento localizadas em balneários ou próximas aos cursos d’água, o proprietário se responsabilizará, no mínimo, pela construção de

fossas sépticas e filtros anaeróbios, caso não haja sistema convencional de esgotamento sanitário implantado no local.

Art. 192. O Poder Público procederá a fiscalização e o controle das atividades das empresas particulares de manutenção de fossas sépticas.

Art. 193. O Poder Público Municipal promoverá estudos técnicos para captação de recursos financeiros visando elaborar, estratégias para implantação e operação do Sistema da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE.

SEÇÃO IX

CAPÍTULO I

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 194. Entende-se por resíduos sólidos domiciliares, para fins deste Código, os seguintes resíduos:

- I** - os resíduos orgânicos gerados nas habitações unifamiliares ou em cada unidade das habitações em série ou coletivas, cuja coleta é regular e executada nos termos do regulamento;
- II** - os resíduos domiciliares recicláveis (papéis, plásticos, metais, vidros, entre outros) gerados nas habitações unifamiliares, ou em cada unidade das habitações em série ou coletiva, cuja coleta é regular e executada nos termos do regulamento;
- III**- os resíduos vegetais provenientes da limpeza de jardim, poda de árvores gerados nas habitações unifamiliares, em série ou coletivas, cuja coleta será definida nos termos do regulamento;
- IV** - os resíduos de construção civil e suas classes.

Parágrafo único. A quantidade máxima de resíduos a ser disposta para a coleta prevista nos incisos acima será estabelecida mediante Decreto.

Art. 195. A limpeza das vias públicas e outros logradouros, bem como a retirada do resíduo domiciliar, são serviços privativos da Municipalidade, podendo ser delegado, observando-se as disposições legais.

Art. 196. Os resíduos serão coletados no passeio público fronteiro ao imóvel, acondicionado em recipiente adequado, devendo ser colocado em horário mais próximo possível da passagem do veículo coletor.

Parágrafo único. Os resíduos devem ser colocados somente no dia em que há coleta, exceto condomínios verticais cuja regulamentação deverá ser feita por meio de Decreto.

Art. 197. Todo e qualquer sistema coletivo, público ou privado, de geração, armazenamento, coleta, transporte, tratamento, reciclagem e destinação final de resíduos sólidos de qualquer natureza, gerados ou introduzidos no Município, está sujeito à fiscalização da autoridade sanitária competente e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em todos os aspectos que possam afetar a qualidade de vida.

Art. 198. As instalações destinadas ao manuseio de resíduos com vistas à sua reciclagem devem ser projetadas, operadas e mantidas de forma tecnicamente adequada, a fim de não vir a comprometer a saúde humana e o meio ambiente.

Art. 199. As condições sanitárias de acondicionamento, transporte, incineração, localização e forma de disposição final dos resíduos perigosos, tóxicos, explosivos, inflamáveis, corrosivos, radioativos e imunobiológicos, devem obedecer às normas técnicas específicas e ficam sujeitas à fiscalização da Secretaria do Municipal do Meio Ambiente e demais órgãos nas esferas federal, estadual e municipal.

Art. 200. A coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de qualquer espécie ou natureza processar-se-ão em condições que não tragam

malefícios ou inconvenientes à saúde, ao bem-estar público ou ao meio ambiente.

Parágrafo único. Ficam expressamente proibidos:

- I** - a deposição de resíduos sólidos em locais inapropriados, em área urbana ou rural;
- II** - a queima e a disposição final de resíduos de qualquer natureza ou espécie a céu aberto, em locais fechados ou em caldeiras sem sistema de tratamento de particulados;
- III** - o lançamento de resíduos de qualquer natureza ou espécie em sistemas de drenagem de águas pluviais.

Art. 201. A remoção de animais mortos, ou detritos que, por sua natureza ponham em perigo a coletividade e meio ambiente, terão coleta e destinação adequadas.

CAPÍTULO II

DA LOGÍSTICA REVERSA

Art. 202. De acordo com o disposto na Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:

- I** - defensivos agrícolas ou afins, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS, ou em normas técnicas;
- II** - pilhas e baterias;

III – pneus;

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; **VI** - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

Art. 203. Os fabricantes, distribuidores, comerciantes, revendedores dos produtos elencados no artigo anterior serão responsáveis pelo recolhimento, pela descontaminação e pela destinação final destes resíduos, o que deverá ser feito de forma a não violar o meio ambiente.

Parágrafo único. Os recipientes de coleta deverão ser instalados em locais visíveis e, de modo explícito, conter dizeres que venham alertar e despertar a conscientização do usuário sobre a importância e necessidade do correto fim dos produtos e os riscos que representam à saúde e ao meio ambiente quando não tratados com a devida correção.

Art. 204. Cabe à Secretaria Municipal de Meio Ambiente incluir no programa de educação ambiental a conscientização junto à comunidade, informando sobre o descarte adequado de produtos potencialmente poluidores.

Art. 205. A pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que infringir qualquer dispositivo desta Seção ficará sujeita às penalidades da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e da legislação ambiental pertinente.

CAPÍTULO III

DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 206. Consideram-se para fins do que regulamenta este Código, resíduos da construção civil, aqueles que são provenientes de construção civil e os resultados

da preparação e da escavação de terrenos, tais como, tijolos, blocos, cerâmicas, concreto em geral, solos, rochas, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassas, gesso, telha, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulação, fiação elétrica, dentre outros.

Art. 207. Os resíduos da construção civil, conforme as especificações da norma brasileira NBR 15.116/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – são assim classificados:

I - Classe A - São resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como, de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; de construção, demolição, reformas e reparos de edificação, componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, dentre outros), argamassa e concreto; de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios e similares) produzidas nos canteiros de obras;

II - Classe B - São resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: Plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;

III - Classe C - São resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como produtos oriundos do gesso;

IV - Classe D - São resíduos perigosos derivados do processo de construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde;

V - Resíduos Volumosos - São os resíduos constituídos basicamente por material volumoso, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, resíduos vegetais provenientes da manutenção de

áreas verdes públicas ou privadas e outros, comumente chamados de entulhos e não caracterizados como resíduos industriais;

VI - Lixo Seco Reciclável - É o resíduo proveniente de residências ou de qualquer outra atividade que gere resíduos com características domiciliares ou a estes equiparados, constituído principalmente por embalagens e que podem ser submetidos a um processo de reutilização e reciclagem.

Parágrafo único. Considera-se como agregado reciclado material granular proveniente do beneficiamento de resíduos da construção civil de natureza mineral (concreto, argamassas, produtos cerâmicos e outros), designados como classe A, que apresentam características técnicas adequadas para aplicação em obras de edificação ou infraestrutura conforme especificações da norma brasileira NBR 15.116/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art. 208. Fica terminantemente proibida no Município a disposição final de resíduos da construção civil em áreas não licenciadas para o fim específico, em aterros de resíduos domiciliares, tanto urbanos quanto rurais, assim como em quaisquer áreas legalmente protegidas.

Art. 209. A empresa de caçambas estacionárias, bem como a de transporte de resíduos da construção civil que atue no Município, fica obrigada a providenciar seu cadastramento junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

§1º. O cadastro previsto no *caput* pode ser suspenso ou cassado, conforme a aplicação de penalidades definidas neste Código.

§2º. O requerimento para cadastro deve estar instruído com os seguintes documentos:

I - inscrição junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ - ou Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - do Ministério da Fazenda;

II - informações relativas aos veículos, propriedade, tipos e modelos, e às caçambas, quantidades e capacidades, ou de outros dispositivos de coleta;

III - comprovante de domicílio;

IV - área licenciada junto ao Instituto Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – INEA – para disposição do resíduo ou comprovante de destinação do resíduo para tratamento (contrato de prestação de serviço ou declaração de recebimento).

§3º. O cadastro e a licença para remoção de resíduos de construção e resíduos volumosos devem ser renovados anualmente e estão condicionados à obediência do prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias após o vencimento da licença;

§4º. As empresas ou autônomos que já atuam neste ramo de atividade terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se adequarem a esta regulamentação.

§5º. O alvará de funcionamento e localização, bem como sua renovação, ficam condicionados à anuência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 210. As caçambas estacionárias utilizadas devem obedecer às especificações e requisitos a seguir:

I - possuir dimensões externas máximas de até 2,65m (dois metros e sessenta e cinco centímetros) de comprimento, por 1,76m (um metro e setenta e seis centímetros) de largura, por 1,39m (um metro e trinta e nove centímetros) de altura, com volume máximo de 5,0 metros cúbicos, conforme o disposto na norma NBR 14.728/2001, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

II - possuir dispositivos retrorrefletores que garantam sua visibilidade em dias chuvosos e períodos noturnos;

III - possuir dados informativos para identificação do proprietário.

Art. 211. Os transportadores ficam proibidos:

- I** - de utilizar seus equipamentos para o transporte de outros resíduos que não exclusivamente resíduos de construção civil e resíduos volumosos;
- II** - de utilizar caçambas estacionárias em más condições de conservação;
- III** - de sujar as vias públicas durante a carga e transporte dos resíduos; **§1º.**

Os transportadores ficam obrigados:

- I** - a fornecer, aos geradores atendidos, comprovantes nomeando a correta destinação a ser dada aos resíduos coletados, por meio de cópia do Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR;
- II** - a utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçambas metálicas estacionárias ou outros equipamentos de coleta, durante a retirada e o transporte dos resíduos;
- III** - os transportadores, quando operem com caçambas metálicas estacionárias ou outros tipos de dispositivos em veículos automotores, ficam obrigados a fornecer aos usuários de seus equipamentos, documento simplificado de orientação.
- IV** - a portar obrigatoriamente o manifesto de viagem com o destino da carga, sob pena de apreensão do caminhão.

§2º. O horário permitido para o transporte e disposição de resíduos de que trata esta Seção será das 06h00min às 18h00min, exceto em casos excepcionais, para os quais, a emissão de autorização, mediante justificativa fundamentada, é de competência do órgão municipal responsável pelo cadastramento.

§3º. Os transportadores deverão manter cópia do Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR - pelo prazo mínimo de 01 (um) ano.

§4º. O caminhão apreendido nos termos do inciso IV só será liberado após o pagamento da multa respectiva.

Art. 212. O estacionamento das caçambas deve ser feito prioritariamente no interior do imóvel do gerador contratante dos serviços.

Parágrafo único. Não sendo possível cumprir o estabelecido no caput deste artigo, as empresas cadastradas devem obedecer às seguintes diretrizes:

I - as caçambas devem:

- a)** estar estacionadas paralelamente às guias, no sentido de seu comprimento, a no mínimo 7,0 metros de distância do alinhamento do bordo de qualquer via transversal e 10,0 metros de pontos de ônibus;
- b)** estar afastadas no mínimo 30 (trinta) centímetros e no máximo 50 (cinquenta) centímetros das guias ou meio fios; e
- c)** estar afastadas dos hidrantes, bueiros ou bocas de lobo e poços de visita no mínimo 2,0 metros. **II** - as caçambas não podem:

- a)** impedir o acesso a telefones, pontos de ônibus, lixeiras e aos equipamentos instalados na via pública;
- b)** trazer risco de acidentes, devendo estar visíveis aos condutores de veículos a uma distância mínima de 40,0 metros, inclusive em vias em curva, planas, em aclives ou declives, devendo o Departamento Municipal de Trânsito, da Secretaria Municipal de Segurança, informar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que esta intime o transportador a efetuar sua retirada em um prazo máximo de 8

(oito) horas;

- c)** ser estacionadas sobre passeios públicos, salvo quando assegurada a largura mínima de 1,5m para a passagem segura de pedestres e obedecida a distância mínima de 0,5m em relação à guia local; e
- d)** impedir a mobilidade de portadores de necessidades especiais.

Art. 213. Em vias com trânsito intenso, fica condicionado o estacionamento de caçambas à autorização especial a ser solicitada ao Departamento Municipal de Trânsito com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas.

§1º. Devem ser efetuada a sinalização obrigatória utilizando cones balizadores de borracha.

§2º. O período de estacionamento será definido pelo Departamento Municipal de Trânsito.

Art. 214. A circulação de caminhões para a colocação ou remoção de caçambas nas áreas designadas como de circulação restrita deve se dar de acordo com a regulamentação estabelecida.

Parágrafo único. É vedada a reserva de vagas para o posicionamento das caçambas durante o horário comercial.

Art. 215. Além das situações enunciadas nos artigos anteriores, fica proibido o estacionamento de caçambas para retirada de entulho nos seguintes casos:

I - nos locais de ocorrência de feiras livres, nos dias do evento;

II - nas áreas de lazer, entre 6:00h e 22:00h;

III - nos locais onde o estacionamento ou a parada de veículos forem proibidos pelas regras gerais de estacionamento e parada estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB - instituído pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;

IV - nos locais onde o estacionamento ou a parada de veículos sofrerem restrições ou proibições estabelecidas por sinalização vertical de regulamentação;

V - nos locais onde existir regulamentação de estacionamentos especiais (táxi, caminhões, pontos e terminais de ônibus, farmácias, deficientes físicos e outros);

VI- nos locais onde houver faixas de pedestres, linhas de retenção, sinalização horizontal de canalização (zebrado ou sargento);

VII - no interior de qualquer espaço viário delimitado por prismas de concreto ou tachões, ou ainda, sobre pintura zebrada.

Art. 216. O prazo máximo de permanência de caçambas nas vias é de 03 (três) dias incluindo colocação e retirada, exceto por motivo de reposição, intempérie ou de força maior, devidamente justificada pelo transportador à fiscalização.

§1º. Os transportadores credenciados ficam expressamente proibidos do uso de vias e espaços públicos para estacionar caçambas que não estejam sendo usadas para coleta dos resíduos.

§2º. Todo dano ao patrimônio público, ao pavimento, ao passeio, à sinalização ou a quaisquer equipamentos urbanos que venham a ser causados pela colocação, remoção ou permanência das caçambas na via pública, são de exclusiva responsabilidade da empresa transportadora, que deve arcar com os respectivos custos de substituição, execução e reinstalação.

§3º. São também de exclusiva responsabilidade do transportador os danos eventualmente causados a terceiros.

§4º. A presente regulamentação não exime o proprietário do veículo ou da caçamba de seguir as demais legislações correlatas, tais como o Código de Trânsito Brasileiro e outras aplicáveis.

CAPÍTULO IV

DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Art. 217. A coleta, transporte e destino de resíduos de serviços de saúde no Município seguirão conforme o que está disposto neste Código e na legislação federal e estadual pertinentes.

Art. 218. Consideram-se resíduos de serviços de saúde, para fins do que regulamenta este Código, aqueles declaradamente contaminados ou suspeitos de contaminação, provenientes de estabelecimentos hospitalares, maternidades, casas de saúde, pronto-socorro, ambulatório, sanatório, clínicas, necrotérios, centros de saúde, bancos de sangue, consultórios, laboratórios, farmácias, drogarias e congêneres que deverá atender à seguinte classificação:

I - lixo séptico, proveniente diretamente do trato de doenças representado por:

a) materiais biológicos como fragmentos de tecidos orgânicos, restos de órgãos humanos ou animais, restos de laboratórios de análise clínicas e de anatomia patológicas, assim considerados sangues, pus, fezes, urina, secreções, placas, animais de experimento e similares;

b) todos os resíduos de serviços de saúde ou materiais resultantes de tratamento ou processo diagnóstico que tenham entrado em contato direto com pacientes como: gases, ataduras, curativos, compressas, algodão, gesso, seringas descartáveis e similares;

c) todos os objetos pontiagudos ou cortantes como agulhas, vidros, ampolas, frascos e similares.

II - lixos especiais, assim considerados os resíduos perigosos provenientes do tratamento de certas doenças, representados por materiais contaminados com quimioterapias, radioterapias, antineoplásicos e materiais de caráter radioativos;

III - resíduos provenientes das atividades administrativas dos estabelecimentos, papéis, papelões e plástico em geral.

Art. 219. Os resíduos de serviços de saúde serão apresentados à coleta local determinada, ou em recipientes contêdores apropriados e padronizados, acondicionados e identificados conforme a classificação do artigo anterior obedecido, ainda, quanto à apresentação e acondicionamento, o disposto em Resolução.

Art. 220. Cabe à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de fiscalização de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde da rede pública municipal.

§1º. O transporte será feito em veículos especiais que impeçam o derramamento de líquidos e de resíduos.

§2º. Os resíduos coletados serão destinados adequadamente, conforme legislação específica.

Art. 221. Fica proibida a incineração de resíduos de serviços de saúde nas próprias dependências dos estabelecimentos.

Art. 222. A coleta e transporte interno dos resíduos de serviços de saúde obedecerão às normas desta Seção, sendo vedada a utilização de tubos de queda (schootes).

CAPÍTULO V

DA FAUNA E DA FLORA

SEÇÃO I

DA FAUNA

Art. 223. As espécies animais silvestres autóctones, bem como as migratórias, em qualquer fase de seu desenvolvimento, seus ninhos, abrigos, criadouros naturais, habitats e ecossistemas necessários à sua sobrevivência são bens públicos de uso restrito, sendo sua utilização a qualquer título estabelecida pela presente Lei.

Art. 224. Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:

- I - animais autóctones: aqueles representativos da fauna primitiva de uma ou mais regiões ou limites biogeográficos;
- II - animais silvestres: todas as espécies, terrestres ou aquáticas, representantes da fauna autóctone e migratória da região;
- III - espécies silvestres não autóctones: todas aquelas cujo âmbito de distribuição natural não se inclui nos limites geográficos da região;
- IV - minizoológicos e zoológicos: as instituições especializadas na manutenção e exposição de animais silvestres em cativeiro ou semicativeiro, que preencham os requisitos definidos na forma da lei.

Art. 225. A política sobre a fauna silvestre do Município tem por finalidade seu uso adequado e racional, com base nos conhecimentos taxonômicos, biológicos e ecológicos, visando à melhoria da qualidade de vida da sociedade e compatibilização do desenvolvimento sócio-econômico com a preservação do ambiente e do equilíbrio ecológico.

Art. 226. É proibida a utilização, perseguição, destruição, caça, pesca, apanha, captura, coleta, extermínio, depauperação, mutilação e manutenção em cativeiro e em semicativeiro de exemplares da fauna silvestre, por meios diretos ou indiretos, bem como o seu comércio e de seus produtos e subprodutos, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, ou em desacordo com a obtida.

Parágrafo Único. Não se aplica o disposto no caput quando ficar caracterizada a necessidade de proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pelo órgão ambiental competente.

Art. 227. É proibida a introdução, transporte, posse e utilização de espécies de animais silvestres não autóctones no Município, salvo as autorizadas pelo órgão ambiental, com rigorosa observância à integridade física, biológica e sanitária dos ecossistemas, pessoas, culturas e animais do território municipal.

Art. 228. A existência de animais domésticos no território do Município somente será permitida se não for imprópria, nociva ou ofensiva à saúde, à segurança e ao bem-estar da população.

Parágrafo Único. O comércio de animais domésticos deverá obedecer às normas e regulamentos existentes em legislação federal e estadual.

Art. 229. As áreas que apresentarem relevante importância ambiental para reprodução de animais silvestres ameaçados de extinção, não poderão ser urbanizadas, ou utilizadas de modo a causar danos a vida silvestre.

SEÇÃO II

DA FLORA

Art. 230. A flora nativa do território municipal e as demais formas de vegetação de utilidade reconhecida, de domínio público ou privado, elementos necessários do meio ambiente e dos ecossistemas, são considerados bens de interesse comum a todos e ficam sob a proteção do Município, sendo seu uso, manejo e proteção regulada por esta Lei e pela legislação em vigor.

Parágrafo único. Qualquer exemplar ou pequenos conjuntos da flora poderão ser declarados imunes ao corte ou supressão, mediante ato motivado da autoridade competente, em razão de sua localização, raridade, beleza ou condição de portamento.

CAPÍTULO I

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Art. 231. Áreas de Preservação Permanente – APP são espaços territoriais protegidos nos termos do Código Florestal Federal (Lei Federal nº 12.651/2012 e alterações posteriores), que possuem a função de preservar os recursos hídricos, a

estabilidade dos solos, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora nativas da região e assegurar o equilíbrio ecológico.

Art. 232. A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente será permitida em caso de utilidade pública ou de interesse social, ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art. 233. O órgão ambiental municipal somente poderá permitir a intervenção ou supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos em normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano Diretor Municipal, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos:

I – utilidade pública:

- a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
 - b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia;
 - c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas pela autoridade competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho;
 - d) a implantação de área verde pública em área urbana;
 - e) pesquisa arqueológica;
 - f) obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados; e
 - g) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos privados de aquicultura, observado legislação federal e estadual pertinentes;
- II – interesse social:

- a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, de acordo com o estabelecido pelo órgão ambiental competente;
- b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal nativa, ou impeça sua recuperação, e não prejudique a função ecológica da área;
- c) a regularização fundiária sustentável de área urbana;
- d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente;

III – intervenção ou supressão de vegetação eventual e de baixo impacto ambiental, observada a legislação em vigor.

Parágrafo Único. Outras atividades consideradas de utilidade pública e interesse social com impacto local poderão ser normatizadas por Resolução do COMDEMA.

Art. 234. A intervenção ou supressão de vegetação em APP somente poderá ser autorizada, observada a legislação federal, estadual e municipal pertinentes, quando o requerente, entre outras exigências, comprovar:

- I – a inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, atividades ou projetos propostos;
- II – atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água;
- III – averbação da área de reserva legal;
- IV – a inexistência de risco de agravamento de processos como enchentes, erosão ou movimentos acidentais de massa rochosa.

Parágrafo Único. O órgão ambiental municipal indicará previamente a emissão da Autorização para a supressão de vegetação em área de preservação permanente e as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor.

Art. 235. É proibido o uso ou o emprego de fogo nas florestas para atividades agrossilvopastoris, para simples limpeza de terrenos ou para qualquer outra finalidade, nos termos da legislação federal, estadual e municipal.

Art. 236. Fica vedado, no âmbito do Município de Belford Roxo, o uso de produtos químicos para fins de limpeza de áreas públicas ou privadas.

Parágrafo Único. Será permitido o uso de agrotóxico da classe dos herbicidas, desde que acompanhado de receituário agrônômico, fora do perímetro urbano, para fins de cultivo agrícola e limpeza de terrenos.

CAPÍTULO II

DA RESERVA LEGAL

Art. 237. Reserva legal, nos termos do Código Florestal Federal, é a área de no mínimo 20% (vinte por cento), localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.

§1º. A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos legalmente estabelecidos.

§2º. Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas,

cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas e áreas de preservação permanente, segundo o Código Florestal Federal em vigor.

CAPÍTULO III

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS

Art. 238. Fica criado o Sistema Municipal de Unidades de Conservação que estabelece critérios e normas para criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação.

Art. 239. Unidades de Conservação Municipais são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público Municipal, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção, em conformidade com as legislações federal e estadual vigentes.

SUBSEÇÃO I

DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art. 240. As Unidades de Conservação dividem-se em dois grupos, com características específicas:

I – Unidades Municipais de Proteção Integral; II

– Unidades Municipais de Uso Sustentável.

§1º. O objetivo básico das Unidades Municipais de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.

§2º. O objetivo básico das Unidades Municipais de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

Art. 241. O grupo das Unidades Municipais de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação:

- I – Estação Ecológica Municipal;
- II – Reserva Biológica Municipal;
- III – Parque Natural Municipal;
- IV – Monumento Natural Municipal;
- V – Refúgio de Vida Silvestre Municipal.

Art. 242. A Estação Ecológica Municipal tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.

§1º. A Estação Ecológica Municipal é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, na forma da lei.

§2º. É proibida a visitação pública à Estação Ecológica Municipal, exceto com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da Unidade ou regulamento específico.

§3º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da Unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

§4º. Na Estação Ecológica Municipal só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de:

- I – medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados;
- II – manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica;
- III – coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas;
- IV – pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo três por cento da extensão total da unidade e até o limite de 1.500 (um mil e quinhentos) hectares.

Art. 243. A Reserva Biológica Municipal tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.

§1º. A Reserva Biológica Municipal é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, na forma da lei.

§2º. É proibida a visitação pública, à Reserva Biológica Municipal exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com regulamento específico.

§3º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da Unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

Art. 244. O Parque Natural Municipal tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

§1º. O Parque Natural Municipal é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, na forma da lei.

§2º. A visitação pública ao Parque Natural Municipal está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento.

§3º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da Unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

Art. 245. O Monumento Natural Municipal tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica.

§1º. O Monumento Natural Municipal pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da Unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.

§2º. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do Monumento Natural Municipal com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, na forma da lei.

§3º. A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e àquelas previstas em regulamento.

Art. 246. O Refúgio de Vida Silvestre Municipal tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.

§1º. O Refúgio de Vida Silvestre Municipal pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da Unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.

§2º. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre Municipal com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, na forma da lei.

§3º. A visitação pública ao Refúgio de Vida Silvestre Municipal está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento.

Art. 247. Constituem o Grupo das Unidades Municipal de Uso Sustentável as seguintes categorias de Unidade de Conservação: I – Área de Proteção Ambiental Municipal;

II – Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal;

III – Reserva de Fauna Municipal;

IV - Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal - RPPNM.

Parágrafo Único. A Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.

§1º. O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental municipal, que verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.

§2º. Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal, conforme se dispuser em regulamento:

I - a pesquisa científica;

II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais.

§3º. Os órgãos integrantes do SMUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade.

Art. 248. A Área de Proteção Ambiental Municipal é uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

§1º. A Área de Proteção Ambiental Municipal é constituída por terras públicas ou privadas.

§2º. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.

§3º. As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da Unidade.

§4º. Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais.

§5º. A Área de Proteção Ambiental Municipal disporá de um Plano de Manejo e de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme dispuser na Lei ou Decreto de sua criação.

Art. 249. A Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal é uma área em geral de pequena extensão, constituída por terras públicas ou privadas, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza.

Parágrafo único. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de relevante interesse ecológico.

Art. 250. A Reserva de Fauna Municipal é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.

§1º. A Reserva de Fauna Municipal é de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas na forma da lei.

§2º. A visitação pública na Reserva de Fauna Municipal pode ser permitida, desde que compatível com o Plano de Manejo da Unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração.

§3º. É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional, na Reserva de Fauna Municipal.

§4º. A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis e regulamentos sobre fauna.

SUBSEÇÃO II

DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS

Art. 251. A criação de uma unidade de conservação municipal deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública, bem como outros critérios estabelecidos em legislação federal e estadual vigentes.

Art. 252. Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal e a Lei serão os instrumentos legais para criação ou ampliação de Unidades de Conservação Municipais, e sua extinção ou redução somente se dará por lei específica;

Art. 253. As Unidades de Conservação Municipais devem dispor de um Plano de Manejo.

§1º. O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas.

§2º. O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação.

§3º. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos.

Art. 254. As unidades de conservação devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos.

§1º. O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação.

§2º. Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata o § 1º poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou posteriormente.

§3º. Ficam proibidas as atividades de extração mineral nas Unidades de Conservação Municipais instituídas, exceto as previstas em Lei Federal ou Estadual.

Parágrafo único. Os Conselhos de Unidades de Conservação, compostos paritariamente por representantes do Poder Público e da sociedade civil, serão criados por lei específica, observada sua natureza de atuação.

TÍTULO III

DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA

Art. 255. Fica criado o Sistema Municipal do Meio Ambiente - SIMMA, com o fim de implementar a Política Municipal do Meio Ambiente, bem como controlar sua execução.

Art. 256. O Sistema Municipal de Meio Ambiente é composto pela seguinte estrutura:

I – órgão normativo, consultivo e deliberativo: o COMDEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente, órgão colegiado, autônomo, de composição paritária entre representantes do poder público e da sociedade civil organizada, responsável pelo acompanhamento da implementação da Política Municipal de Meio Ambiente, bem como dos demais planos, programas e projetos afetos à área;

II – órgão central executor: o órgão ambiental municipal, com a função de planejar, coordenar, executar, supervisionar e controlar os planos relativos à Política Municipal de Meio Ambiente.

III - órgãos setoriais: os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal, direta e indireta, bem como as Fundações instituídas pelo Poder Público que atuam na elaboração e execução de programas e projetos relativos à proteção da qualidade ambiental ou que tenham por finalidade disciplinar o uso dos recursos ambientais;

IV – órgãos locais: as entidades organizadas ao nível municipal, incluindo os conselhos ambientais locais, e que possuam em seus estatutos a promoção, a manutenção e a restauração da qualidade ambiental como principal objeto de suas atividades.

Art. 257. Os órgãos e entidades que compõe o SIMMA atuarão de forma harmônica e integrada, sob a coordenação do órgão ambiental municipal, por meio do Plano de Ação Ambiental Integrado, observada a competência do COMDEMA.

CAPÍTULO II

DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 258. O Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA, enquanto órgão consultivo, deliberativo e normativo do SIMMA, em questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, construído e do trabalho, terá seus objetivos, competências e estrutura definidos neste Código.

Art. 259. O COMDEMA exercerá as seguintes atribuições:

I – de caráter consultivo:

- a) colaborar com o Município de Belford Roxo na regulamentação e acompanhamento de diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiental;
- b) analisar e opinar sobre matérias de interesse ambiental do Poder Executivo que forem submetidas à sua apreciação;
- c) opinar sobre matéria em tramitação no contraditório administrativo público municipal que envolva questão ambiental, por solicitação formal do Poder Executivo;

II – de caráter deliberativo:

- a) propor a política municipal de planejamento e controle ambiental;
- b) analisar e decidir sobre a implantação de projetos de relevante impacto ambiental;
- c) solicitar referendo por decisão da maioria absoluta dos seus membros;
- d) fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental – FMCA, podendo requisitar informações ao Poder Executivo Municipal para esclarecimentos e representação ao Ministério Público quando constatadas irregularidades que possam configurar crime;
- e) decidir, em última instância, sobre recursos administrativos negados ou indeferidos pela SEMA;
- f) deliberar sobre propostas apresentadas pela SEMA no que concerne às questões ambientais;
- g) propor e incentivar ações de caráter educativo para a formação da cidadania, visando à proteção, conservação, recuperação, preservação e melhoria do ambiente;
- h) aprovar e deliberar sobre seu Regimento Interno;

i) apreciar, pronunciar e deliberar sobre aprovação de manifestação técnica proferida pela SEMA em análise de EPIA/RIMA; III – de caráter normativo:

- a) expedir Resoluções e aprovar, com base em estudos técnicos as normas, critérios, parâmetros, padrões e índices de qualidade ambiental, bem como métodos para o uso dos recursos naturais do Município, observadas as legislações estadual e federal;
- b) aprovar os métodos e padrões de monitoramento ambiental, desenvolvidos e utilizados pelo Poder Público e pela iniciativa privada;

Art. 260. O COMDEMA será constituído paritariamente por representantes de órgãos governamentais e entidades da sociedade civil, num total de 11 (onze) conselheiros titulares, com igual número de suplentes, além do conselheiro Presidente, que juntos formarão o Plenário.

§1º. O COMDEMA será presidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente.

§2º. O Presidente do COMDEMA exercerá seu direito de voto em casos de empate.

§3º. Os membros do COMDEMA e seus respectivos suplentes serão indicados pelas entidades que representam, e nomeados por ato do Prefeito para mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução, sendo considerado serviço relevante para o Município.

§4º. A indicação a que se refere o §3º não se aplica ao Presidente que é considerado membro nato do COMDEMA, a teor do § 1º.

Art. 261. O COMDEMA terá seguinte composição:

- I – um titular e um suplente representante de entidade ambientalista não governamental com atuação no Município, devidamente cadastrada, escolhidos através de assembleia própria;

- II – um titular e um suplente da comunidade acadêmico-científica, a ser definido entre aqueles que tenham cursos ligados a área ambiental, com atuação no Município;
- III – um titular e um suplente da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Belford Roxo;
- IV – um titular e um suplente do setor da indústria de Belford Roxo;
- V – um titular e um suplente do setor do comércio de Belford Roxo;
- VI – cinco titulares e cinco suplentes do Poder Público Municipal de Belford Roxo sendo 03 (três) representantes da SEMA e 02 (dois) outros representantes, da livre escolha do Prefeito;
- VII – um titular e um suplente de órgão ambiental do Poder Executivo Federal ou Estadual;

Art. 262. O quórum mínimo das reuniões plenárias do COMDEMA será de metade mais um de seus membros, e de maioria simples dos presentes para manifestações de caráter deliberativo e normativo.

Parágrafo único. Em segunda chamada, o Conselho poderá ser reunir ordinariamente com número inferior ao quórum para encaminhamentos de caráter consultivo.

Art. 263. O COMDEMA poderá instituir, sempre que necessário, Câmaras Técnicas em diversas áreas, bem como recorrer a pessoas e entidades de notória especialização em temas de interesse do meio ambiente para obter subsídios em assuntos objeto de sua apreciação.

Art. 264. O Presidente do COMDEMA, de ofício ou por indicação dos membros das Câmaras Técnicas, poderá convidar dirigentes de órgãos públicos, pessoas físicas ou jurídicas, para esclarecimentos sobre a matéria em exame.

Art. 265. Os atos do COMDEMA são de domínio público, aos quais deve ser dada a devida publicidade.

Art. 266. As demais normas de funcionamento do COMDEMA serão definidas pelo seu Regimento Interno.

CAPÍTULO III

DO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Art. 267. Compete ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que é o seu órgão ambiental municipal, e complementarmente às demais unidades político-administrativas do Município, no âmbito de suas competências legais:

- I - expedir Resoluções e promover medidas e estabelecer diretrizes de preservação, controle e recuperação do meio ambiente, considerando-o como um patrimônio público, tendo em vista o uso coletivo e a melhoria da qualidade de vida;
- II - executar a política ambiental do Município de Belford Roxo;
- III - promover medidas de preservação e proteção da flora e da fauna, exercendo o poder de polícia no controle;
- IV - exigir e acompanhar o estudo de impacto ambiental, análise de risco e licenciamento, para instalações e ampliações de obras ou atividades que possam degradar efetiva ou potencialmente o ambiente, conforme legislação vigente;
- V - fiscalizar e disciplinar a produção, o transporte, a comercialização, a manipulação e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco efetivo ou potencial à saúde pública, à qualidade de vida e ao ambiente;

- VI - prevenir e combater as diversas formas de poluição;
- VII - proteger o patrimônio natural, histórico, estético, arqueológico e paisagístico do Município, sem prejuízo da competência de outros órgãos municipais;
- VIII - promover a educação ambiental formal, em conjunto com a Secretaria Municipal da Educação, a não-formal e a informal;
- IX - promover a utilização adequada do espaço territorial e dos recursos hídricos e minerais destinados para fins urbanos e rurais, através de uma criteriosa definição do uso e ocupação, especificações de normas e projetos, acompanhando a implantação e construção com técnicas ecológicas de manejo; especificações de normas e projetos, com conservação, recuperação e preservação, bem como o tratamento e disposição final de resíduos de qualquer natureza, sem prejuízo da competência de outros órgãos municipais;
- X - subsidiar a atualização do Plano Diretor da cidade;
- XI - propor e executar programas de proteção do meio ambiente, contribuindo para melhoria e recuperação de suas condições;
- XII - manter um quadro técnico multidisciplinar de profissionais legalmente habilitados;
- XIII - possuir equipamentos de medição para o controle da poluição atmosférica, dos recursos hídricos, do solo e dos ruídos e vibrações;
- XIV - desenvolver outras atribuições previstas em lei e regulamento próprios.

CAPÍTULO IV

DOS ÓRGÃOS SETORIAIS

Art. 268. São órgãos ou entidades setoriais, integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente, aqueles que atuam:

- I - nas pesquisas e no desenvolvimento científico e tecnológico;
- II - no fomento e apoio ao manejo florestal e pedológico e às atividades agrícolas e pecuárias, inclusive e principalmente, na difusão de tecnologias ambientais idôneas;
- III - no fomento e apoio à exploração dos recursos minerais através de tecnologia não poluentes ou não degradadoras;
- IV - na exploração e utilização dos recursos hídricos, minerais, florestais, agropastorais e industriais, através de tecnologia disponíveis aceitáveis; V - na saúde e educação das populações, bem como no saneamento básico; VI - na disciplina do uso e ocupação do solo urbano.

Art. 269. As normas e diretrizes estabelecidas nesta Lei ou dela decorrentes condicionam a elaboração de planos, programas e projetos, bem como de ações de todos os órgãos da Administração Pública direta ou indireta do Município de Belford Roxo.

Art. 270. Os objetivos dos órgãos integrantes da Administração direta ou indireta do Município deverão ser compatibilizados com aqueles estabelecidos pela PMMA por meio do PAAI – Plano de Ação Ambiental Integrada.

Art. 271. Os órgãos setoriais deverão:

- I - ajustar seus Planos de Ação às diretrizes e instrumentos da PMMA;
- II - atuar em articulação com o órgão ambiental municipal e o COMDEMA;
- III - promover a sistematização e intercâmbio de informações de interesse ambiental para subsidiar a implementação e permanente revisão da PMMA;

IV - compatibilizar planos, programas e projetos com o PAAI - Plano de Ação Ambiental Integrada;

V - auxiliar no controle e fiscalização do meio ambiente relacionado com os respectivos campos de atuação;

VI - garantir a promoção e difusão das informações de interesse ambiental.

CAPÍTULO V

DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

Art. 272. As Organizações Não Governamentais – ONGs são instituições da sociedade civil organizada que têm entre seus objetivos a atuação na área ambiental.

Parágrafo Único. As ONGs referidas no caput deste artigo deverão estar regularmente inscritas junto aos órgãos competentes há pelo menos um ano, e desenvolver ou ter desenvolvido atividades no Município de Belford Roxo.

CAPÍTULO V

DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Art. 273. Fica instituída a taxa de controle e fiscalização ambiental municipal – TCFAM, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao órgão ambiental municipal para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.

Art. 274. É sujeito passivo da TCFAM todo aquele que exerça as atividades constantes no anexo da Lei Federal nº 6.938/1981, na Resolução CONAMA nº 237/1997 e nas Resoluções do COMDEMA.

§1º. O sujeito passivo da TCFAM é obrigado a entregar até o dia 31 (trinta e um) de março de cada ano relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será definido pelo COMDEMA, com o fim de colaborar com os procedimentos de controle e fiscalização.

§2º. O descumprimento da providência determinada no parágrafo anterior sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) da TCFAM devida, sem prejuízo da exigência desta.

Art. 275. A TCFAM é devida por estabelecimento e o valor a ser recolhido será equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) do valor devido a título de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA ou a Secretaria de Estado de Ambiente – SEA, relativamente ao mesmo período, assim definido no art. 17-P da Lei Federal nº 6.938/1981, devendo prevalecer, preferencialmente, a incidência sobre o valor da taxa estadual.

§1º. O Potencial de Poluição - PP e o Grau de Utilização - GU de recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização encontram-se definidos no Anexo VIII da Lei Federal nº 6.938/1981.

§2º. O Município de Belford Roxo, através do COMDEMA, estabelecerá o potencial de poluição, o grau de utilização e o valor devido a título de TCFAM para outras atividades não previstas na Lei Federal nº 6.938/1981.

§3º. Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo valor mais elevado.

§4º. Os valores pagos a título de TCFAM constituem crédito para compensação com o valor devido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA ou a Secretaria de Estado de Ambiente – SEA, a título de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental.

Art. 276. São isentas do pagamento da TCFAM as entidades públicas federais, estaduais e municipais, as entidades filantrópicas, aqueles que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais.

Art. 277. A TCFAM será devida no último dia útil do primeiro trimestre do ano civil, e o recolhimento será efetuado perante o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FOMAM, por documento próprio de arrecadação, até o quinto dia útil do mês subsequente.

Parágrafo Único. Os recursos arrecadados com a TCFAM somente poderão ser utilizados em atividades de controle e fiscalização ambiental.

Art. 278. A TCFAM não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no artigo anterior será cobrada com os seguintes acréscimos:

I – juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao do vencimento à razão de 1% (um por cento);

II – multa de mora de 20% (vinte por cento), reduzida a 10% (dez por cento), se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao do vencimento;

III – encargo de 20% (vinte por cento), substitutivo da condenação do devedor em honorários de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito como Dívida Ativa do Município, reduzido para 10% (dez por cento) se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução.

§1º. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora.

§2º. Os débitos relativos à TCFAM poderão ser parcelados de acordo com os critérios fixados na legislação tributária, conforme dispuser a lei.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 279. Os responsáveis por atividades e empreendimentos em funcionamento no território do Município de Belford Roxo deverão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no que couber, submeter à aprovação do órgão ambiental municipal, plano de adequação às imposições estabelecidas nesta Lei que já não constituíam exigência de Lei anterior.

Parágrafo Único. O titular do órgão ambiental municipal, mediante decisão fundamentada, poderá prorrogar o prazo a que se refere o caput deste artigo desde que, por razões técnicas ou financeiras comprovadas, seja solicitado pelo interessado.

Art. 280. As infrações ambientais que se enquadrarem como crimes previstos na Lei nº 9.605/98 deverão ser comunicadas ao Ministério Público.

Art. 281. Ficam o órgão ambiental municipal e o COMDEMA autorizados a expedir Resoluções, normas técnicas, padrões e critérios destinados a complementar esta Lei, inclusive quanto aos parâmetros de utilização dos recursos ambientais, cuja inobservância causará degradação ou poluição ambiental.

Parágrafo único. Enquanto o órgão ambiental municipal e o COMDEMA não exercerem a sua competência normativa, serão adotadas as normas e regulamentos federais e estaduais, naquilo que não contrariarem o disposto neste Código.

Art. 282. O órgão ambiental municipal, no exercício regular do poder de polícia ambiental, cobrará taxas e tarifas, conforme previsto nesta Lei.

Parágrafo Único. As taxas e tarifas têm por fim o ressarcimento dos custos estatais, no exercício das atividades de controle preventivo inerentes ao poder de polícia ambiental.

Art. 283. O dia 05 de junho será considerado o “**Dia do Município Verde**”, devendo o Poder Público promover ações de cunho ambiental, visando estimular a consciência ecológica na população local.

Art. 284. Os parques municipais e os bosques plantados em áreas públicas municipais são considerados patrimônios culturais ambientais do Município de Belford Roxo, sendo vedada a sua supressão ou destinação para outros fins.

Art. 285. O Poder Executivo distribuirá gratuitamente o Código Ambiental Municipal – CAM nas escolas públicas municipais, divulgando seu conteúdo e estimulando seu cumprimento e fiscalização por parte da sociedade.

Art. 286. Esta Lei será regulamentada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pelo COMDEMA no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 287. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a Lei Complementar nº 28/1999, a Lei Complementar nº 94/2009, a Lei Complementar nº 95/2009, e demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belford Roxo-RJ, em de de 2017.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO (WAGUINHO)

Prefeito Municipal